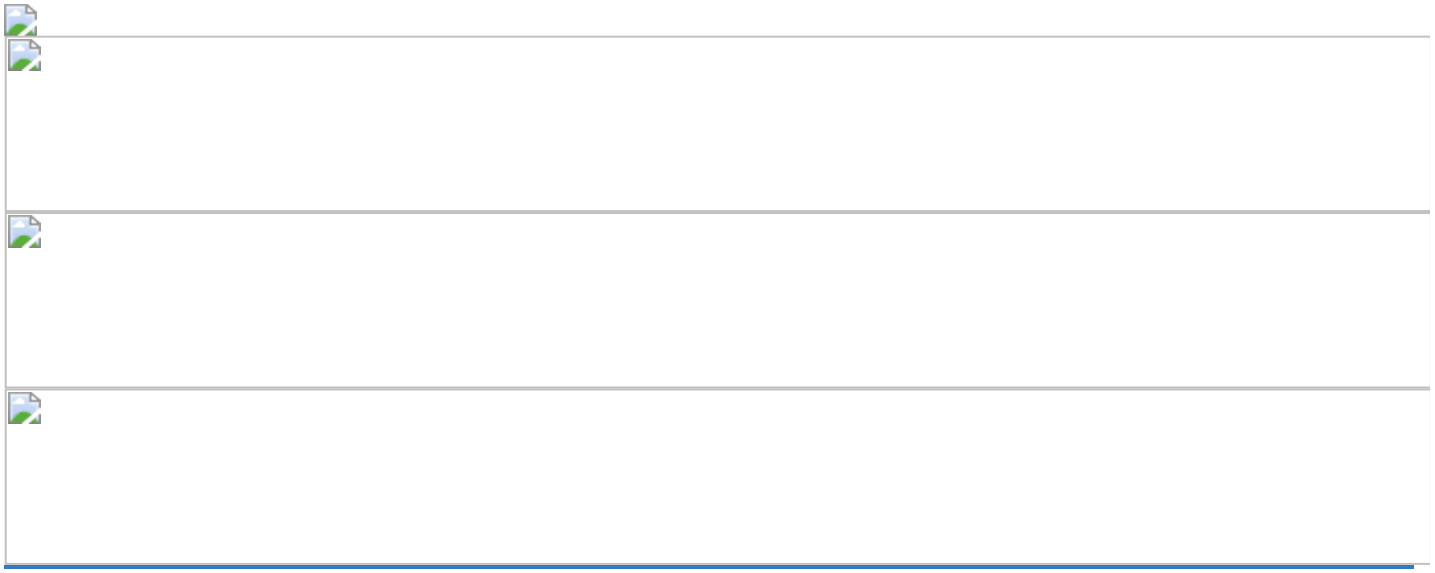


Дело № 1-61/2021

Номер дела: **1-61/2021**

УИН: **25RS0001-01-2020-006526-83**

Дата начала: **30.09.2020**

Дата рассмотрения: **23.03.2021**

Суд: **Ленинский районный суд г. Владивосток**

Судья: **Верхотурова Наталья Александровна**

Статьи УК: **228.1**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Третьяков Е.Г.		
Защитник (адвокат)	Табаков И.В.		
Защитник (адвокат)	Сапожникова Л.А.		
	Режавалиев Шерзодбек Бахтиержонович	Статьи УК: 228.1	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Камолдинов Шерзод Камолдинович	Статьи УК: 228.1	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			30.09.2020
Передача материалов дела судье			01.10.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		07.10.2020

Судебное заседание	Объявлен перерыв		20.10.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		27.10.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		29.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	БОЛЕЗНЬ СУДЬИ	10.11.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	БОЛЕЗНЬ СУДЬИ	11.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		18.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		26.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		03.12.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		10.12.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		24.12.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		12.01.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		19.01.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		26.01.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		02.02.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		09.02.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		16.02.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		04.03.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		23.03.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			12.04.2021

Приговор

Дело № 1- 61/2021

(25RS0001-01-2020-006526-83)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Владивосток 23 марта 2021 года

Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего – судьи Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края Верхотуровой Н.А.,

при секретаре Козак Л.Л.,

с участием:

государственных обвинителей – Тимофеевой Н.А., Андреева Д.В., Савченко О.А., Зайцевой А.А.,

подсудимых–Камолдинова Ш.К., Режавалиева Ш.Б.,

защитников - Архангельского А.А., Табакова И.В., Третьякова Е.Г., Сапожниковой Л.А.,

переводчика Курбановой А.Т.,

рассмотрев в общем порядке в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Камолдинова ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, не имеющего регистрации и постоянного места жительства на территории Российской Федерации, военнообязанного, имеющего среднее образование, не судимого, женатого, имеющего малолетних детей,

задержанного в порядке ст. 91, 92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом г. Владивостока избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1, ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ,

Режавалиева ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, не имеющего регистрации и постоянного места жительства на территории Российской Федерации, военнообязанного, имеющего среднее образование, не судимого, женатого, имеющего малолетних детей,

03.03.2020 задержанного в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ, 04.03.2020 в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1, ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Камолдинов Ш.К., достоверно зная о том, что на территории Российской Федерации запрещен незаконный оборот наркотических средств, в нарушении Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», в точно неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 14 ноября 2019 года в целях дальнейшего сбыта, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, приобрел вещество, которое согласно заключению эксперта № э от ДД.ММ.ГГГГ, является смесью, содержащей наркотические средства: диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, массой смеси не менее 0,45 г, которые включены в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № , и отнесены к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список № , раздел «Наркотические средства»); согласно этому же постановлению, к наркотическим средствам относятся и все смеси, в состав которых входят наркотические средства данного списка, независимо от их количества.

Таким образом, Камолдинов Ш.К. имел возможность распоряжаться наркотическим средством по своему усмотрению, в том числе и отказаться от совершения преступления, однако не сделал этого.

После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, Камолдинов Ш.К. осознавая общественную опасность и противоправность своих действий и желая их совершить, из корыстных побуждений, с целью получения денежной выгоды, предвидя общественно опасные последствия в виде незаконного распространения наркотических средств и желая их наступления, с целью последующего сбыта, хранил при себе приобретенное им вышеуказанное наркотическое средство до того момента, когда 14 ноября 2019 года в период с 13 часов 50 минут до 14 часов 45 минут, находясь у <адрес> в <адрес>, с целью улучшения материального положения, незаконно сбыл (продал) указанное наркотическое средство гражданину под псевдонимом «Х», получив за это денежные средства в размере 4000 рублей. При этом Камолдинов Ш.К. не был осведомлен о том, что гражданин под псевдонимом «Х» действует в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводимого сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, при изложенных выше обстоятельствах Камолдинов Ш.К. выполнил все необходимые действия по передаче приобретателю (гр. «Х») смеси, содержащей наркотические средства: диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, массой смеси 0,45 г.

Данное наркотическое средство было добровольно выдано гражданином под псевдонимом «Х» сотрудникам ОНК УМВД России по г. Владивостоку в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 45 минут до 15 часов 00 минут, в служебном автомобиле, припаркованном у <адрес> в <адрес>. Таким образом, указанное наркотическое средство было изъято в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводимого представителями правоохранительных органов.

Согласно заключению эксперта № э от ДД.ММ.ГГГГ, вещество, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: <адрес>, является смесью, содержащей наркотические средства: диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин. Масса изъятого вещества (смеси) составляет 0,43 г. На момент проведения предварительного исследования масса изъятого вещества (смеси) составляла 0,45 г (справка об исследовании ЭКЦ УМВД России по <адрес> № и от ДД.ММ.ГГГГ).

Тем самым, Камолдинов Ш.К. умышленно, из корыстных побуждений сбыл (продал) смесь, содержащую наркотические средства: диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, массой смеси 0,45 г.

Он же, Камолдинов Ш.К., и Режавалиев Ш.Б. в начале февраля 2020 года в точно неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, стремясь к незаконному обогащению, решили заняться преступной деятельностью, осознавая, что посягают на безопасность здоровья населения Российской Федерации, достоверно зная, что на территории Российской Федерации запрещен незаконный оборот наркотических средств, предвидя наступление общественно опасных последствий, осознавая противоправность своих действий и желая совершить таковые, имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, в нарушение Федерального закона № 3-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Камолдинов Ш.К. с целью извлечения неправомерной прибыли, из корыстных побуждений, предложил вступить в предварительный преступный сговор Режавалиеву Ш.Б., договорившись с последним о незаконном сбыте наркотических средств опийной группы определенному Камолдиновым Ш.К. кругу лиц проживающих на территории г. Владивостока, с целью извлечения материальной выгоды, распределив между собою преступные роли, в соответствии с которыми Камолдинов Ш.К. должен был предоставлять Режавалиеву Ш.Б. расфасованные для удобства дальнейшего сбыта и употребления получателями наркотические средства, а Режавалиев Ш.Б. должен был их продавать (сбывать) указанному Камолдиновым Ш.К. кругу лиц, а прибыль от продажи направлять в пользу Камолдинова Ш.К. при этом, часть прибыли (в том числе денежное вознаграждение) впоследствии получать от самого Камолдинова Ш.К. Режавалиев Ш.Б. не имея постоянного легального источника дохода, движимый корыстной целью, умышленно, добровольно согласился с предложением Камолдинова Ш.К. о совместном совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, тем самым при указанных обстоятельствах вступил в преступный сговор с Камолдиновым Ш.К., направленный на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере.

Затем, Камолдинов Ш.К., имея договоренность с лицом, представленным под псевдонимом «Х» о продаже наркотического средства, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Режавалиевым Ш.Б., незаконно, в целях дальнейшего сбыта, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, передал Режавалиеву Ш.Б. фольгированный сверток с веществом, которое согласно заключению

эксперта № э от ДД.ММ.ГГГГ, является смесью, содержащей наркотические средства: диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, массой смеси не менее 0,50 г, которые включены в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, и отнесены к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список №, раздел «Наркотические средства»); согласно этому же постановлению к наркотическим средствам относятся и все смеси, в состав которых входят наркотические средства данного списка, независимо от их количества. Таким образом, Камолдинов Ш.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Режавалиевым Ш.Б., имел возможность распоряжаться наркотическим средством по своему усмотрению, в том числе и отказаться от совершения преступления, однако не сделал этого и передал его Режавалиеву Ш.Б. для дальнейшего сбыта.

После чего, Режавалиев Ш.Б., продолжая свой совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Камолдиновым Ш.К. осознавая общественную опасность и противоправность своих действий и желая их совершить, из корыстных побуждений, с целью получения денежной выгоды, предвидя общественно опасные последствия в виде незаконного распространения наркотических средств и желая их наступления, с целью последующего сбыта, хранил в автомобиле марки «Toyota AQUA» («Тойота Аква»), государственный регистрационный знак Р 772 МР / 125 RUS полученное им от Камолдинова Ш.К. вышеуказанное наркотическое средство до момента, когда, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Камолдиновым Ш.К., 06 февраля 2020 года в период с 17 часов 30 минут до 17 часов 46 минут, находясь в автомобиле марки «Toyota AQUA» («Тойота Аква»), государственный регистрационный знак Р 772 МР / 125 RUS, припаркованном у <адрес> в <адрес>, с целью улучшения материального положения, незаконно сбыл (продал) указанное наркотическое средство гражданину под псевдонимом «Х», получив за это денежные средства в сумме 2500 рублей, после чего полученные от гражданина под псевдонимом «Х» денежные средства Режавалиев Ш.Б., согласно предварительной договоренности передал Камолдинову Ш.К., получив взамен денежное вознаграждение. При этом Камолдинов Ш.К. и Режавалиев Ш.Б. не были осведомлены о том, что гражданин под псевдонимом «Х» действует в соответствии с ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводимого сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, при изложенных выше обстоятельствах Камолдинов Ш.К., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Режавалиевым Ш.Б. выполнили все необходимые действия по передаче приобретателю (гр. «Х») смеси, содержащей наркотические средства: диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, массой смеси не менее 0,50 г.

Данное наркотическое средство было добровольно выдано гражданином под псевдонимом «Х» сотрудникам УНК УМВД России по <адрес> в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 46 минут до 17 часов 59 минут в служебном автомобиле, припаркованном у <адрес> в <адрес>. Таким образом, указанное наркотическое средство было изъято в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводимого представителями правоохранительных органов.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ УМВД России по <адрес> № э от ДД.ММ.ГГГГ, вещество, добровольно выданное гр. «Х» ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: <адрес>, рядом с <адрес>, является смесью, содержащей наркотические средства: диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин. На момент проведения экспертизы масса изъятого вещества (смеси) составляет 0,48 г. На момент проведения предварительного исследования масса изъятого

вещества (смеси) составляла 0,50 г (справка об исследовании ЭКЦ УМВД России по <адрес> № и от ДД.ММ.ГГГГ), что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», составляет значительный размер.

Таким образом, Камолдинов Ш.К., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Режавалиевым Ш.Б. умышленно, из корыстных побуждений, незаконно сбыли смесь, содержащую наркотические средства: диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, в значительном размере, массой смеси 0,50 г.

Он же, Камолдинов Ш.К., в начале февраля 2020 года в точно неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 02 марта 2020 года, находясь в неустановленном месте, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, стремясь к незаконному обогащению, решил заняться преступной деятельностью, осознавая, что посягает на безопасность здоровья населения Российской Федерации, достоверно зная, что на территории Российской Федерации запрещен незаконный оборот наркотических средств, предвидя наступление общественно опасных последствий, осознавая противоправность своих действий и желая совершить таковые, имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 3-ФЗ от 08.01.1998 «О наркотических средствах и психотропных веществах», с целью извлечения неправомерной прибыли, из корыстных побуждений, предложил вступить в предварительный преступный сговор Режавалиеву Ш.Б., договорившись о получении с целью сбыта наркотических средств опийной группы, их незаконном хранении с той же целью, а также, незаконном сбыте наркотических средств определенному Камолдиновым Ш.К. кругу лиц, проживающих на территории г. Владивостока.

Согласно достигнутой между Камолдиновым Ш.К. и Режавалиевым Ш.Б. договоренности, распределили между собой роли, в соответствии с которыми Камолдинов Ш.К. должен был предоставлять Режавалиеву Ш.Б. расфасованные для удобства дальнейшего сбыта и употребления получателями наркотических средств свертки наркотическое средство, а Режавалиев Ш.Б. должен был его продавать (сбывать) указанному Камолдиновым Ш.К. кругу лиц, направив прибыль от продажи в пользу Камолдинова Ш.К., получая за это материальное (в том числе денежное) вознаграждение от последнего. Режавалиев Ш.Б. действуя незаконно, умышлено, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Камолдиновым Ш.К., выполняя отведенную ему преступную роль в совершении преступления, должен был получать от Камолдинова Ш.К. партии наркотических средств опийного ряда, временно хранить их с той же целью, после чего незаконно сбывать имевшееся наркотическое средство, определенному Камолдиновым Ш.К. кругу лиц на территории г. Владивостока, за что должен был получать от Камолдинова Ш.К. материальное (в том числе денежное) вознаграждение. Режавалиев Ш.Б., не имея постоянного легального источника дохода, движимый корыстной целью, умышленно, добровольно согласился с предложением Камолдинова Ш.К. о совместном совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, тем самым при указанных обстоятельствах вступил в преступный сговор с Камолдиновым Ш.К., направленный на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Затем, Камолдинов Ш.К. совместно с Режавалиевым Ш.Б. реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, умышлено, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая совершить таковые, согласно отведенной им роли в совершении преступления, совершили умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, при следующих обстоятельствах: в точно неустановленное в ходе предварительного

следствия время, но не позднее 02 марта 2020 года, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах Камолдинов Ш.К. передал Режавалиеву Ш.Б., наркотическое средство в крупном размере, упакованное в 14 запаянных полимерных свертков, каждый из которых дополнительно обернут фольгированной бумагой, с находящимися внутри веществами массами 0,45; 0,43; 0,36; 0,46; 0,35; 0,40; 0,35; 0,46; 0,44; 0,34; 0,43 г; 0,38; 0,35 и 0,30 г (суммарной массой не менее 5,5 г), которые согласно заключениям эксперта ЭКЦ УМВД России по Приморскому краю № 3-264э от 02.03.2020 и № 3-265э от 13.03.2020 являются смесью, содержащей наркотические средства – диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, которые включены в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681, и отнесен к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список № 1, раздел «Наркотические средства»). Согласно постановлению № 681 от 30 июня 1998 г., к наркотическим средствам относятся и все смеси, в состав которых входят наркотические средства данного списка, независимо от их количества.

Получив в свое распоряжение вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере суммарной массой не менее 5,5 г, Режавалиев Ш.Б., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Камолдиновым Ш.К., согласно распределению преступных ролей, незаконно часть наркотического средства, расфасованное в 11 запаянных полимерных свертков, каждый из которых дополнительно обернут фольгированной бумагой, с находящимися внутри веществами массами: 0,45; 0,43; 0,36; 0,46; 0,35; 0,40; 0,35; 0,46; 0,44; 0,34 и 0,43 г (суммарной массой смеси 4,47 г) хранил с целью дальнейшего сбыта в автомобиле марки «Toyota AQUA» («Тойота Аква»), государственный регистрационный знак Р № под его (Режавалиева Ш.Б.) управлением, а часть наркотического средства, расфасованное в 3 запаянных полимерных свертках, каждый из которых дополнительно обернут фольгированной бумагой, с находящимися внутри веществами массами: 0,38; 0,35 и 0,30 г (суммарной массой не менее 1,03 г), хранил с целью дальнейшего сбыта при себе в штанах надетых на нем под джинсовыми брюками, до того момента, когда был задержан сотрудниками полиции 02 марта 2020 года примерно в 11 часов 00 минут у дома № 1 по ул. Фадеева в г. Владивостоке, а затем наркотическое средство (расфасованное в 11 запаянных полимерных свертков, суммарной массой 4,47 г) было изъято у Режавалиева Ш.Б. сотрудниками полиции 02 марта 2020 года в период с 11 часов 02 минут до 11 часов 50 минут в ходе проведения досмотра транспортного средства – автомобиля марки «Toyota AQUA» («Тойота Аква»), государственный регистрационный знак Р 772 МР / 125 RUS, припаркованного около дома № 1 по ул. Фадеева в г. Владивостоке, а наркотическое средство (расфасованное в 3 запаянных полимерных свертка, суммарной массой 1,03 г) было изъято у Режавалиева Ш.Б. сотрудниками полиции 02 марта 2020 года в период с 15 часов 02 минут до 15 часов 36 минут в ходе проведения его личного досмотра в служебном кабинете № 608 УНК УМВД России по Приморскому краю, по адресу: г. Владивосток, ул. Мельниковская, д. 103.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ УМВД России по Приморскому краю № 3-265э от 13.03.2020 направленные на исследование вещества в 11 свертках являются смесями, содержащими наркотические средства – диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин. Суммарная масса смесей (масса веществ) составляет 4,47 г, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» составляет крупный размер.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ УМВД России по Приморскому краю № 3-264э от 02.03.2020 вещества, изъятые в ходе личного досмотра гр-на Режавалиева Ш.Б.,

являются смесью, содержащими наркотические средства – диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин. На момент проведения экспертизы масса изъятого вещества (смеси) составляла: 0,38, 0,35, 0,30 г., что в общей сумме 1,03 грамма, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» составляет значительный размер.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ УМВД России по Приморскому краю № 3-747э от 25.06.2020 смесь, содержащая наркотические средства – диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, в трех свертках, изъятая в ходе личного досмотра Режавалиева Ш.Б. 02 марта 2020 года и смесь, содержащая наркотические средства – диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, в одиннадцати пакетах, изъятая в ходе досмотра автомашины марки «Toyota Aqua» государственный регистрационный знак Р 772 МР / 125 RUS 02 марта 2020 года, могли составлять ранее единую массу между собой и имели единый источник происхождения.

Таким образом, Камолдинов Ш.К., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Режавалиевым Ш.Б. умышленно, из корыстных побуждений, покушались незаконно сбыть смесь, содержащую наркотические средства диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, в крупном размере, суммарной массой смеси 5,5 г. однако довести свой совместный преступный умысел до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как их совместные преступные действия были пресечены и наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Подсудимый Камолдинов Ш.К. в судебном заседании вину в совершении преступлений не признал в полном объеме по всем деяниям. Пояснил, что в ноябре ни с кем не встречался, никому ничего не давал. Проживал по <адрес>. К своему дому проходил через школу и в магазин ходил по той дороге, там большой магазин, супермаркет. И в этом магазине работает парень узбек, там встретил его. Он (Камолдинов Ш.К.) ничем не занимался, никому ничего не давал. На видеозаписи запечатлен не он. В этот день он мог встречаться со всякими людьми. Сотрудники могут его оговаривать, он никому ничего не давал, причину оговора указать не смог. В середине января 2020 года он (Камолдинов Ш.К.) снимал квартиру в г. Артеме. В начале февраля 2020 года Режавалиев сказал, что уходит со своей квартиры и поэтому стали проживать совместно. Указания торговать наркотиками Режавалиеву не давал и ничего такого не говорил. По событиям 6 февраля, 2 марта ему ничего неизвестно. Полагает, что свидетели Габдракипова и Мирошниченко оговаривают его, поскольку Мирошниченко часто просила у него в долг, но он отказывал, поэтому она имеет к нему неприязненное отношение. Общение с ней продолжал, потому что возил ее и зарабатывал тем самым. Габдракипова не давала такие показания. Ежемесячный доход его составлял 50 тысяч рублей, за квартиру платил 10 тысяч рублей в месяц, работал неофициально, таксовал, подрабатывал на стройке, находил работу по телеграмму, где-то подкрасить, убрать. В денежных средствах особо не нуждался, зарабатывал, работа была всегда. Потребителем наркотических средств не являлся. Мирошниченко была просто клиентом, два раза давал ей в долг. Она возвращала. Возил её за деньги, а деньги в долг давал не за услуги такси, а чтобы не потерять клиента, она часто пользовалась его услугами. С Режавалиевым знакомы с детства, близкие отношения, но о его действиях не был осведомлен, поскольку не занимался никакой противоправной деятельностью, ничем не занимался.

Подсудимый Режавалиев Ш.Б. в судебном заседании вину в совершении преступлений полностью не признал. Пояснил, что деньги у женщины он взял на машину, но ничего не давал. С мая 2019 года проживает во Владивостоке, приехал с целью заработать. Два месяца ремонтировал машины в Новошахтинске, потом работал в городе водителем. Из Новошахтинска в г. Владивосток он приехал в августе 2019 года. С Камолдиновым знаком с детства, они из одной деревни, одна школа, где все друг друга знают. В г. Владивостоке

увиделся с Камолдиновым в декабре 2019 года. В это время работал на грузовике «Хёндай». С октября по декабрь работал охранником на стоянке, там и жил. Потом переехал на Новожилово, там уже жил Камолдинов, там его и встретил. О том, что Камолдинов сбывал наркотические средства ему неизвестно, он всегда на машине работал, подрабатывал таксистом. В конце января закрылся ЖД Остров, он (Режавалиев Ш.Б.) искал работу. Квартиру снимал за 13000 рублей. Камолдинову сказал об этом, стали вместе жить. Он (Режавалиев Ш.Б.) поехал в Артем, где жил Камолдинов. Камолдинов предложил ему работать на одной машине. 6 февраля 2020 года Камолдинов звонил девушке, ему (Режавалиеву Ш.Б.) сказал подъехать забрать деньги-долг у девушки. Он подъехал, забрал деньги, ничего не продавал, никуда с ней не ездил. Нужно было подойти, забрать деньги, развернуться. Девушка всё время находилась в машине. Долг она отдала в размере 2500 рублей. Все эти деньги он вернул Камолдинову. 2 марта его (Режавалиева Ш.Б.) вызывала девушка, чтобы отвезти в большой магазин, торговый центр, вниз по Спортивной. Он (Режавалиев Ш.Б.) поехал по Спортивной, девушка сказала свернуть на Фадеева, вышла из машины, когда садилась обратно, его (Режавалиева Ш.Б.) задержали. Показали удостоверение, сказали милиция, всю машину разбили, водительское окно, вытащили его из машины. Потом положили на асфальт со стороны переднего сиденья. Спросили, имеются ли при нем запрещенные вещества или оружие, потом надели наручники. Сотрудников было пять человек и двое в масках. Потом через час еще двое пришло. Его (Режавалиева Ш.Б.) увели к полицейской машине, в 10 метрах от его машины. Он стоял возле полицейской машины спиной к своей машине. Там он простоял 5-7 минут, затем его снова подвели к его (Режавалиева Ш.Б.) машине. Далее сотрудники посмотрели все в машине, багажник. Он (Режавалиев Ш.Б.) видел, что в машине ничего не обнаружили. Потом его отвели за угол магазина. Машина была открытая, ключи оставались в ней, с заведенным двигателем. С того места, куда его отвели, машину не было видно. С него сняли наручники, предложили раздеться, он в этот момент находился на улице, рядом с ним было три полицейских. Он разделся полностью. Затем он (Режавалиев Ш.Б.) оделся, его отвели в машину, потом пришел человек, который кричал и ругался. В машине он (Режавалиев Ш.Б.) просидел час. Потом сотрудник полиции, подошел и сказал, что нашли что-то в его (Режавалиева Ш.Б.) машине, показали платок. Этот платок-сверток он видел в первый раз. Когда его задерживали на Фадеева, составляли какие-то бумаги, документ осмотра машины. Сказали, что ничего не нашли и он расписался в документе. По-русски он понимает, просил переводчика, но переводчика не было. Далее отвезли в полицию. Отвели в комнату, сказали ему (Режавалиеву Ш.Б.), что наркотик продал. Он (Режавалиев Ш.Б.) не понимал. Начальник стал его (Режавалиева Ш.Б.) бить. Действия сотрудников, применивших насилие он (Режавалиев Ш.Б.) не обжаловал, при поступлении в СИЗО, телесных повреждений у него не было, за медицинской помощью не обращался, поскольку не знал, что можно обращаться. Далее зашли сотрудники, когда он (Режавалиев Ш.Б.) лежал голый, сказали подняться и снимать с себя куртку, штаны. Он знал, что у него (Режавалиева Ш.Б.) ничего нет, поэтому снимал. При досмотре присутствовали два человека-свидетеля, молодой и старший 45-50 лет. Когда снимал одежду, ничего не падало. Как только подошел сотрудник, взял трико, из него что-то выпало. Кроме двух свидетелей, присутствовали один человек в маске, еще какой-то свидетель, сотрудник сидел и снимал и еще двое сотрудников было. Переводчика не было. Переводчик появился в 23:30 часов, поздно вечером на Мельниковской. Переводчик сказал, чтобы он (Режавалиев Ш.Б.) всё подписал. Протокол подписал до появления переводчика. Протокол личного обыска читать не мог, но подписывал, когда просили подписать. Он (Режавалиев Ш.Б.) говорил переводчику, что наркотиками не занимался, но тот ничего не отвечал. Переводчик был в военной форме. Когда было задержание на Фадеева и был личный досмотр, при нем (Режавалиеве Ш.Б.) ничего обнаружено не было. Переодевался, после того, как его (Режавалиева Ш.Б.) привезли на Мельниковскую 103. Был в той же одежде. На Мельниковской из кабинета следователя никуда не выходил. Откуда могли взяться свёртки, обнаруженные якобы при нем (Режавалиеве Ш.Б.) он не знает. Сотрудники проверяли его два раза: на <адрес> сотрудники спрашивали его, было ли что-то запрещенное, он (Режавалиев Ш.Б.) ответил, что не было.

Из оглашенных в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Режавалиева Ш.Б., данных им в ходе предварительного расследования при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что русский язык ему знаком и понятен, в услугах переводчика не нуждается. В мае 2019 года он с Республики Узбекистан на автобусе через Республику

Казахстан прибыл на территорию России в <адрес>, после чего на поезде прибыл в <адрес>, встал на учет в УВМ УМВД России по <адрес>. На данный момент постоянного места жительства не имеет, проживает где придется, иногда у знакомых людей в <адрес>. В конце декабря 2019 года он остался без работы, начал подрабатывать неофициально сторожем на стоянке автомашин, где познакомился с мужчиной, представляющимся как Коля, который предложил ему проживать у того по адресу: <адрес>40. В январе 2020 года (точную дату не помнит) к Коле приехал знакомый – Камолдинов Ш.К. В пользовании Коли и Камолдинова Ш.К. находилась автомашина «Тойота Аква» белого цвета гос. № № Далее Камолдинов Ш.К. и Коля, которые сами занимаются сбытом героина, в начале февраля 2020 года (точную дату не помнит), предложили ему заниматься вместе с ними сбытом наркотического средства героин в г. Владивостоке, на что он согласился. Так Камолдинов Ш.К. привозил ему расфасованные наркотики «героин» (свертки примерно по 0,5 грамм), обычно героин был упакован в фольгированный сверток внутри полимерный сверток. Камолдинов Ш.К. познакомил его с постоянными покупателями наркотиков, которые звонили ему заранее на его сотовый телефон. На тот момент он пользовался абонентским номером № ТЕЛЕ 2, оформленным на его имя. Так же у него был другой телефон, который у него был для продажи наркотических средств. На него ему звонили покупатели наркотических средств. Там было две сим-карты. Какой телефонной компании, он не помнит. Абонентские номера он не помнит и на кого они были оформлены, он не помнит. На малознакомых ему лиц. Полных анкетных данных этих людей, он не знает. Телефоны так же не помнит. Близкие или дружеские отношения с ними не поддерживал. Он покупателям наркотических средств представлялся как Саша. Он назначал место и время встречи. Наркотик он продавал по указанию Камолдинова Ш.К. по цене 2500 рублей за 0,5 грамм наркотика. Героин обычно он продавал в автомашине, предоставленной ему Камолдиновым Ш.К. «Тойота Аква» белого цвета гос. № , которая находилась в его пользовании, в районе улиц Котельникова, Шепеткова, Шилкинская и других улицах г. Владивостока. Все вырученные деньги он передавал Камолдинову Ш.Б., взамен тот давал ему еду и место для проживания и немного денег. Камолдинов Ш.К. ему передавал уже расфасованные наркотики, которые он прятал в автомашине «Тойота Аква» белого цвета с указанным государственным номером в лючке бензобака либо за бардачком в салоне данной автомашины. События 06 февраля 2020 года он не помнит, так как часто сбывал наркотические средств и все факты уже не помнит. Он допускает (более того уверен, что такое могло быть) то, что 06 февраля 2020 года в вечернее время, где-то в 17 часов 30 минут, в вышеуказанной им автомашине «Тойта Аква», у <адрес> в <адрес>, он продал наркотическое средство одному из своих покупателей за 2500 рублей, так как имел при этом выгоду в качестве еды, временного жилья и денежных средств. Денежные средства тратил по своему усмотрению, а полученную еду употреблял самостоятельно. Кому именно он продал, он уже не помнит, так как подобных фактов было несколько за прошедший месяц. Сколько всего было фактов продажи им наркотического средства, он не помнит. С данными людьми они договаривались по телефону. Каждый конкретный случай он не помнит. Данные тех, кому мог сбывать он так же не может назвать, так как не знает их. Поэтому подтвердить свои показания на месте, он не сможет, так как точное месторасположение автомашины у <адрес> в <адрес>, он не сможет показать. Он желает заключить досудебное соглашение о сотрудничестве (согласно ходатайству, предоставленному его адвокатом, написанным в его присутствии), так как ему известны лица, которые занимаются сбытом наркотических средств на территории <адрес>. О данных лицах он расскажет только в рамках досудебного соглашения. Вину в совершенном преступлении признает полностью. В содеянном раскаивается (т. 4 л.д. 65-68,83-86).

После оглашения показаний подсудимый Режавалиев Ш.Б. настаивал на показаниях, данных в судебном заседании, пояснив, что относительно его причастности и Камолдинова, а также в участии незаконном обороте наркотиков такие показания давал. Его (Режавалиева Ш.Б.) били, он боялся, ему пришлось дать такие показания. Защитнику о насилии не сообщал, потому что боялся, не мог сказать. Он (Режавалиев Ш.Б.) отказывался подписывать документы, ему угрожали. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключать он (Режавалиев Ш.Б.) не желал. Явка с повинной написана в присутствии адвоката. Данное признание сделал, потому что боялся. Сведения, содержащиеся в протоколе явки с повинной, он не подтверждает. Ранее с кем-либо из сотрудников, которые были допрошены в судебном заседании, знаком не был.

Вина Камолдинова Ш.К. в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 ч. 1 УК РФ, подтверждается показаниями свидетелей ФИО19, ФИО20, свидетеля под псевдонимом «Икс», ФИО21, ФИО22, письменными материалами уголовного дела: протоколами предъявления для опознания по фотографии, результатами оперативно-розыскного мероприятия, рапортами, заключением эксперта, протоколами осмотра предметов.

Свидетель ФИО19 в судебном заседании пояснила, что в отношении одного из подсудимых проводили проверочную закупку. На момент проведения, личность, в отношении которого проводили, не была известна. Это гражданин Узбекистана, который представлялся гражданину Икс, как Бек. У него явно выраженные скулы. До 20 ноября это произошло. К ней обратился старший уполномоченный отдела ФИО20, попросил помочь в ОРМ- проверочная закупка в отношении лица, который причастен к сбыту наркотических средств. Договорились, что он найдет присутствующих лиц, это было обеденное время. Она пришла в 601 кабинет, в котором находился гражданин, которого представили, как ИКС, и привели двух присутствующих лиц. Присутствующим лицам ею были разъяснены сущность проводимого ОРМ, разъяснены права и обязанности. Икс пояснила, что знакома с гражданином Узбекистана, который представляется именем Бек, он продавал ей наркотики. Он вышел с ней на связь и предложил купить наркотическое средство. Сказал, что будет ждать её в обеденное время в оговоренном месте. В присутствии понятых и присутствующих лиц, был проведен осмотр гражданина ИКС на наличие запрещенных веществ, предметов. Ничего обнаружено не было, был составлен акт, где присутствующие и ИКС и она (ФИО19) поставили подписи. Ею были разъяснено, что будут приобретены «ИКСОМ» наркотические средства, продемонстрированы денежные средства. Сумма была 4000 рублей, может ошибаться. Копии денежных средств были заверены светокопиями. Всем было пояснено, что на данные денежные средства будут закуплены наркотические средства. Также гражданину «Икс» была вручена аппаратура видеозаписи, на что составлен соответствующий акт. Икс пояснила, что гражданин Узбекистана представляющийся как Бек, назначил встречу в районе <адрес>, там средняя школа наверху. Спустившись на стоянку, перед управлением внутренних дел, ими был произведен осмотр автомашины на наличие запрещенных веществ, ничего не было обнаружено. Они сели в машину и поехали на обозначенное место встречи. Приехав недалеко от назначенного места, ИКС вышла и направилась вдоль гаражей, все участвующие лица оставались в машине, единственное водитель (Белясник), выходил для наблюдения. Гаражные два ряда, которые ведут к месту. Они на служебной машине поехали следом за ней, наблюдали за гражданином «ИКС» визуально и в камеру монитора. К «Икс» поднялся гражданин Узбекистана, что-то передал, обменялись. Вдоль гаражей направились вместе к дороге, к проезжей части, там разошлись. «Икс» направилась к их машине и когда вернулась в машину, сказала, что у нее имеется наркотическое средство, которое она приобретала за деньги. В руках у неё был полимерный свёрток. Свёрток был продемонстрирован, изъят, упакован в бумажный конверт, конверт опечатан, тремя оттисками, с пояснительной надписью, понятые поставили свои подписи. Произведен наружный осмотр вещей гражданина «ИКС». Вернувшись в управление, она (ФИО19) осмотрела еще раз машину, запрещенных веществ не было. И после этого, они поднялись в служебный кабинет. В служебном кабинете «ИКС» выдала аппаратуру, просмотрели видеофайл, находящийся на карте накопителя. Она (ФИО19) спросила, соответствует ли данная запись. Все ответили положительно, диск опечатан был. Диск в дальнейшем был передан Беляснику. Может ошибаться, ввиду того, что прошел целый год. Гражданин «ИКС» перед закупкой сообщала, что будет приобретать героин. В ходе проведения ОРМ составлялись документы на каждое действие, присутствующие знакомились с ними. Свидетель также пояснила, что из присутствующих двух людей (подсудимых), ФИО12 похож больше всего на человека, сбывшего наркотическое средство гражданину «Икс». Понятых пригласили сотрудники - оперативники. Участвующие лица не являются ей родственниками.

Свидетель ФИО20 в судебном заседании пояснил, что трудоустроен в УМВД по <адрес>, старшим уполномоченным. В отношении подсудимого Камолдинова проводилась проверочная закупка. Это происходило год назад, в ноябре. Участвовал он (Белясник Е.И.), сотрудник Гордеева, двое присутствующих Бакушкина и Бровкина, и гражданин «Икс». Участвующие лица - понятые его (Белясника Е.И.) родственниками не являются. Закупка

проводилась по адресу: ул. Шилкинская 19, возле школы, в светлое время суток. О встрече с Камолдиновым гражданин «Икс» договаривалась заранее. Все участвующие собрались на <адрес>, Гордеева, присутствующие и «Икс». Участвующим лицам Гордеева разъяснила порядок проведения мероприятия. На каждое действие составлялся акт, на вручение денежных средств, осмотр машины, изъятие. Со всеми документами он (Белясник Е.И.) знакомился, содержимое соответствовало действительности. Икс вышел, он (Белясник Е.И.) тоже вышел, чтобы наблюдать со стороны. Находился от них в метрах 5- 10, делал вид, что просто проходит мимо. «Икс» приобрел наркотическое средство – героин у Камолдинова за денежные средства в сумме 4000 рублей, комплект аппаратуры для фиксации видео-встречи. Встретились, передали деньги, наркотики, при этом, факт передачи он видел (Белясник Е.И.) непосредственно и может твердо утверждать, что лицо, с которым встречался «Икс» был Камолдинов, он был одет в темную одежду. Далее, отошли от дороги, разошлись. Икс направился в машину. После того, как деньги и наркотики были переданы, гражданин «Икс» ни с кем не контактировал и всё время находился в его (Белясника Е.И.) визуальном контроле и никуда не отлучался. По возвращению, гражданин «Икс» вернул аппаратуру, где имелись видеофайлы, которые были просмотрены и позже скопированы на диск. Позже стало известно, что в управлении проводятся мероприятия в отношении Камолдинова и иных людей.

Свидетель под псевдонимом «Икс» пояснил, что человек по имени Бек знаком. Бек имеет отношение к продаже наркотических средств. Приобретала у Бека наркотические средства-героин. Участвовала в проведении ОРМ в отношении Бека, в ноябре-октябре. Участвовала она, оперативный работник, еще двое человек сотрудников - мужчин. Ей вручили деньги в сумме 3500 рублей. Созвонились с Беком, встретились с ним, обменялись деньгами и наркотиками. Мероприятие проводилось на <адрес>, в дневное время. Наркотическое средство было в полиэтиленовом пакете, получила наркотик и сразу ушла, затем передала его сотрудникам. В ходе проведения мероприятия в ее присутствии составлялись документы. В ходе предварительного расследования ее допрашивал следователь.

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля под псевдонимом «Икс» (далее - гр. «Х») перед проведением допроса следователем ей были предъявлены акты «осмотра вещей, находящихся при покупателе» (два акта), «осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов», «осмотра транспортных средств» (два акта), «добровольной сдачи», акт «осмотра и вручения технических средств» документирующих проведение оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка, с его участием, от ДД.ММ.ГГГГ. Он подтверждает достоверность содержимого данных актов и подлинность своих подписей. А так же точность времени, описанных в актах действий, так как, делая записи в акте, оперативный сотрудник сверялся с часами. В ноябре 2019 года, он обратился к сотрудникам ОНК УМВД России по <адрес> и сообщил им, что ему известен мужчина, узбекской национальности, который представляется именем «Бек» (следствием установлено – Камолдинов Ш.К.), и который занимается распространением наркотиков в г. Владивостоке, а так же предложил ему приобрести наркотическое средство «героин». Сам он на данный момент наркотические средства не употребляет, однако у него есть желание помогать сотрудникам полиции бороться с лицами, которые распространяют наркотические средства. Ранее Камолдинов Ш.К. неоднократно предлагал ему приобрести у того наркотическое средство. Для этих целей они обменялись телефонами, и по общей договоренности с Камолдиновым Ш.К. вели общение только через приложение «Whats App», которое установлено у него на смартфоне. При этом абонентские номера у Камолдинова Ш.К. постоянно менялись. А тот телефон, с которого он вел общение с Камолдиновым Ш.К. давно утерян. На кого был оформлен абонентский номер, которым он на тот момент пользовался уже не помнит. 14.11.2019, в ходе обычной беседы через приложение «Whats App», он сообщил Камолдинову Ш.К., что у него есть деньги, и Камолдинов Ш.К. предложил ему приобрести у того наркотическое средство «героин», обозначив на него цену в 4000 рублей за разовую дозу (около 0,5 грамм, может чуть меньше или чуть больше, в зависимости от погрешностей различных весов), на что он согласился и сообщил о данном факте сотрудникам ОНК УМВД России по г. Владивостоку в этот же день. Обычно такая доза у Камолдинова Ш.К. стоит в районе 2500 рублей, но в этот раз Камолдинов Ш.К. его заверил,

что это «чистый героин» (это значит лучшего качества). Сообщив об этом сотрудникам полиции, он изъявил желание поучаствовать в ОРМ «Проверочная закупка» в качестве покупателя наркотического средства у Камолдинова Ш.К. 14.11.2019 примерно в 12 часов 00 минут он был приглашен в УМВД России по <адрес>, сотрудниками полиции на добровольной основе участвовать в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в качестве закупщика у Камолдинова Ш.К. Так же были приглашены двое неизвестных ему женщин, в качестве понятых (следствием установлено – ФИО21 и ФИО22). Он, сотрудник полиции (следствием установлено – ФИО19), ФИО21 и ФИО22, находились в УМВД России по <адрес>, по адресу <адрес>, в служебном кабинете №. ФИО19 представила ему ФИО21 и ФИО22 как понятых, а его представил им, как гр. «Х», при этом пояснив им, что он будет участвовать в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве покупателя наркотического средства. Также ФИО19 разъяснила ему, ФИО21 и ФИО22 о праве участвовать в производимых действиях, а также делать по поводу указанных действий заявления и замечания. Далее, в 12 часов 00 минут, согласно акту, он был подвергнут личному досмотру в присутствии понятых. Перед его проведением ему, ФИО21 и ФИО22 были разъяснены их права и обязанности. В ходе личного досмотра предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту, а так же денежных средств у него обнаружено не было. По данному факту ФИО19 был составлен акт «осмотра вещей, находящихся при покупателе», с которым он и присутствующие лица ознакомились. Замечаний и дополнений ни у кого не возникло, после чего он и все присутствующие поставили свои подписи в данном акте. После этого он пояснил всем присутствующим, что знаком с мужчиной по имени «Бек» (ФИО2), который продает наркотические средства и, что ФИО12 ФИО63 предложил ему купить наркотическое средство «героин» за 4000 рублей. Так же пояснил, что для этой цели ФИО12 Ш.К. будет ожидать его около 14 часов 30 минут в районе <адрес> в <адрес>. Об этом они ранее договорились с ФИО2, в ходе вышеуказанного разговора, который состоялся в утреннее время ДД.ММ.ГГГГ (точное время назвать не может, так как не помнит). После этого, в 12 часов 30 минут, согласно акта, ФИО19 вручила ему денежные средства в сумме 4000 рублей тремя купюрами, а также копию данных купюр, заверенную мастичной печатью «Для пакетов ОНК УМВД России». Они сверили номера денежных знаков на купюрах и копиях. Номера совпали. Денежные средства были переданы ему ФИО19 По данному факту ФИО19 был составлен акт «осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов», с которым он и присутствующие лица ознакомились. Замечаний и дополнений ни у кого не возникло, после чего он и все присутствующие поставили свои подписи в данном акте. Так же ФИО19 пояснила, что эти денежные средства будут использованы для проведения проверочной закупки наркотических средств у Камолдинова Ш.К. Далее, в 13 часов 00 минут, согласно акта, ФИО19 вручила ему комплект аппаратуры видеофиксации по радиоканалу «И-5001 Н», который в ходе просмотра на видеомониторе данного устройства был чистым и не имел записанных на него файлов. Как пояснила ФИО19, данное техническое оборудование будет предназначено для видеофиксации его встречи с ФИО2, в ходе ОРМ «Проверочная закупка». По данному факту был составлен акт «осмотра и вручения технических средств». Акт был зачитан вслух ФИО19 Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло, после чего акт был подписан им, а так же остальными участниками проводимого мероприятия. Далее двое сотрудников полиции (следствием установлено – ФИО19 и ФИО20), он, ФИО21 и ФИО22 спустились к служебной автомашине. Там, в 13 часов 35 минут, согласно акта, в его присутствии и присутствии ФИО21, ФИО22 и ФИО20, ФИО19 провела осмотр данной автомашины. Перед началом осмотра всем присутствующим были разъяснены их права и обязанности. В ходе осмотра предметов и веществ, а так же денежных средств и наркотических средств обнаружено не было. По данному факту ФИО19 был составлен акт «осмотра транспортного средства», с которым он и присутствующие лица ознакомились. Замечаний и дополнений ни у кого не возникло, после чего он и все присутствующие поставили свои подписи в данном акте. На осмотренной автомашине он, ФИО21, ФИО22, ФИО19 и ФИО20 поехали в район <адрес> в <адрес>. Подъехав к вышеуказанному адресу, служебная автомашина остановилась у гаражей неподалеку от <адрес> (МОУ СОШ №). Он вышел из машины и пошел в сторону указанного дома, остановился не доходя до металлического забора, огораживающего территорию школы. При этом ФИО21, ФИО22, ФИО19 и ФИО20 остались в служебной автомашине. С правой стороны от него, со стороны <адрес> по пр-ту Красного Знамени в <адрес>, он увидел, как к нему идет ФИО12 Ш.К. После того, как ФИО12 Ш.К. к

нему подошел, они поздоровались и начали разговаривать на отвлечённые темы. При встрече, в ходе разговора, он передал Камолдинову Ш.К. денежные средства, врученные ему ранее ФИО19, а ФИО12 Ш.К. в свою очередь передал ему (практически одновременно с ним) наркотическое средство, упакованное в полимерный сверток. Далее, что бы ФИО12 Ш.К. не заподозрил, он сразу не пошел к сотрудникам полиции, а продолжил с Камолдиновым Ш.К. беседу на отвлечённые темы и в ходе разговора проследовал с ним в сторону дороги вдоль гаражей. Подойдя к дороге, он сказал Камолдинову Ш.К., что ему пора идти и они попрощались. Он направился в ранее условленное место, где его ожидали понятые и сотрудники полиции. Куда направился Камолдинов Ш.К., он не уже видел. По пути следования он ни с кем не встречался и в контакт не вступал. Сев в служебную автомашину, стоящую в ранее условленном месте, в присутствии понятых и сотрудника полиции, в 14 часов 45 минут, согласно акта, он выдал Гордеевой Н.Л. находящийся при нем полимерный сверток с веществом, которое приобрел у Камолдинова Ш.К. в рамках ОРМ «Проверочная закупка». При этом он пояснил, что приобрел наркотическое вещество, находящееся в свертке на ранее врученные ему сотрудником полиции денежные средства в сумме 4000 рублей у мужчины по имени «Бек» (Камолдинова Ш.К.). Выданный им сверток был упакован в пустой бумажный конверт, который был опечатан тремя бумажными бирками с оттиском мастичной печати «Для пакетов ОНК УМВД России по <адрес>», на которых он и понятые поставили свои подписи, и на конверте сделана пояснительная надпись. По данному факту ФИО19 был составлен акт «добровольной сдачи», с которым он и присутствующие лица ознакомились. Замечаний и дополнений ни у кого не возникло, после чего он и все присутствующие поставили свои подписи в данном акте. Далее, в 15 часов 30 минут, согласно акта, в его присутствии и присутствии ФИО21, ФИО22 и ФИО20, ФИО19 провела осмотр автомашины, на которой они приехали. В ходе осмотра предметов и веществ, а так же денежных средств и наркотических средств обнаружено не было. По данному факту ФИО19 был составлен акт «осмотра транспортного средства», с которым он и присутствующие лица ознакомились. Замечаний и дополнений ни у кого не возникло, после чего он и все присутствующие поставили свои подписи в данном акте. После этого, в 16 часов 00 минут, согласно акту, он был подвергнут личному досмотру в присутствии понятых ФИО21 и ФИО22 Перед его проведением ему и понятым были разъяснены их права и обязанности. В ходе личного досмотра у него предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту на территории Российской Федерации, а также денежных средств обнаружено не было. Так же в ходе личного досмотра он выдал комплект аппаратуры видеофиксации по радиоканалу «И-5001 Н», который был подключен к служебному компьютеру ПЭВМ «Dialog», на котором просматривался находящийся на выданном устройстве видеофайл MPEG 0003. Просмотренный видео файл соответствовал событию его встречи с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ. Указанный видеофайл переносится путем копирования на компакт-диск CMDR 47G-CFMWM03-0002 6424. При открытии компакт-диска CMDR 47G-CFMWM03-0002 6424 на нем обнаруживается видеофайл MPEG 0003, размером 527968 Kb. При осмотре указанного видеофайла его содержание в полном объеме соответствует ранее просмотренному и скопированному файлу. Компакт-диск упаковывается в пустой бумажный конверт, который оклеивается и опечатывается тремя бумажными бирками с оттиском печати «Для пакетов ОНК УМВД России по <адрес>», на которых он и все участвующие лица поставили свои подписи. По данному факту был составлен акт «осмотра вещей, находящихся при покупателе». Акт был зачитан вслух ФИО19 Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло, после чего акт был подписан им, а так же остальными участниками проводимого мероприятия (т.2 л.д. 167-173).

После оглашения свидетель под псевдонимом «Икс» подтвердила показания в полном объеме, противоречия объяснила прошествием времени, подтвердила, что ей вручалась аппаратура, оперативные сотрудники не оказывали на нее давление (т.2. л.д. 167-173).

Согласно показаниям свидетеля ФИО21, оглашенным в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, перед проведением допроса следователем ей были предъявлены акты «осмотра вещей, находящихся при покупателе» (два акта), «осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов», «осмотра транспортных средств» (два акта), «добровольной сдачи», «осмотра и вручения технических средств», документирующих проведение оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка, с ее участием, от

ДД.ММ.ГГГГ. Она подтверждает достоверность содержимого данных актов и подлинность своих подписей. А так же точность времени, описанных в актах действий, так как, делая записи в акте, оперативный сотрудник сверялся с часами. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОНК УМВД России по <адрес> она была приглашена для участия в качестве присутствующего лица при проведении проверочной закупки наркотических средств. Перед проведением проверочной закупки ей и второму присутствующему лицу были разъяснены их права и обязанности, а также цель проводимого сотрудниками полиции мероприятия, так же было представлено лицо, выступающее в роли покупателя наркотического средства в ходе указанного оперативно-розыскного мероприятия. Данное лицо представлено как гр. «Х». Ей и Бровкиной Е.Н. сотрудник полиции объяснила, что гр. «Х» будет участвовать в качестве «покупателя» наркотического средства у парня, представляющегося как «Бек» (Камолдинов Ш.К.), а данные гражданина «Х» засекречены в целях безопасности. В начале проведения ОРМ «Проверочная закупка» гр. «Х», выразил своё добровольное согласие на участие в проводимом мероприятии по покупке наркотического средства. В 12 часов 00 минут, согласно акту, в вышеуказанном служебном кабинете №, ФИО19 был произведен личный досмотр гр. «Х», у которого в ходе проведения досмотра предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту на территории Российской Федерации, а также денежных средств обнаружено не было. По данному факту был составлен акт «осмотра вещей, находящихся при покупателе». Акт был зачитан вслух ФИО19 Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло, после чего акт был подписан ею, а так же остальными участниками проводимого мероприятия. После этого гр. «Х» сообщил, что знаком с парнем, который представляется как «Бек» (Камолдиновым Ш.К.), который предложил купить гр. «Х» наркотическое средство «героин» за 4000 рублей. Гр. «Х» сказал, что Камолдинов Ш.К. будет ждать около 14 часов 30 минут в районе дома 19 по ул. Шилкинская в г. Владивостоке. (Сколько именно наркотического средства предложил гр. «Х» купить Камолдинов Ш.К., и когда именно гр. «Х» договорился с последним о встрече, тот не уточнил). После этого, в 12 часов 30 минут, согласно акта, ФИО19 вручила гр. «Х» денежные средства в сумме 4000 рублей, тремя купюрами номиналом 1 000 рублей и 2000 рублей. Как пояснила ФИО19, денежные средства, врученные гр. «Х», будут использованы для проведения проверочной закупки наркотического средства у ФИО2 С врученных гр. «Х» купюр были сделаны светокопии, номера врученных купюр соответствовали номерам купюр на светокопии. Данная светокопия была удостоверена ее подписью и подписью ФИО22 По данному факту был составлен акт «осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов». Акт был зачитан вслух ФИО19 Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло, после чего акт был подписан ею, а так же остальными участниками проводимого мероприятия. Далее, в 13 часов 00 минут, согласно акта, ФИО19 вручила гр. «Х» комплект аппаратуры видеофиксации по радиоканалу «И-5001 Н», который в ходе просмотра на видеомониторе данного устройства был чистым и не имел записанных на него файлов. Как пояснила ФИО19, данное техническое оборудование будет предназначено для видеофиксации встречи гр. «Х» и ФИО2 в ходе ОРМ «Проверочная закупка». По данному факту был составлен акт «осмотра и вручения технических средств». Акт был зачитан вслух ФИО19 Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло, после чего акт был подписан ею, а так же остальными участниками проводимого мероприятия. Затем они вместе с сотрудниками полиции (следствием установлено – ФИО19 и ФИО20), ФИО22 и гр. «Х» проследовали к служебной автомашине «Toyota NOAH», после чего, в 13 часов 35 минут, согласно акта, был произведен осмотр данной автомашины, в ходе которого предметов и веществ, запрещенных к обороту на территории России, обнаружено не было. По данному факту был составлен акт «осмотра транспортного средства». Акт был зачитан вслух ФИО19 Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло, после чего акт был подписан ею, а так же остальными участниками проводимого мероприятия. На данной автомашине все проехали в район <адрес> в <адрес>. Подъехав к вышеуказанному адресу, служебная автомашина остановилась у гаражей неподалеку от <адрес>, гр. «Х» вышел из машины и пошел в сторону указанного дома (МОУ СОШ № и73), и остановился не доходя до металлического забора, огораживающего территорию школы. Она, ФИО22, ФИО19 и ФИО20 остались в служебной автомашине и стали наблюдать за гр. «Х» через технического изделия «И-5001 Н». Во время следования гр. «Х» ни где не останавливался в контакт ни с кем не вступал. С правой стороны, со стороны <адрес> по пр-ту Красного Знамени в <адрес>, к гр. «Х» подошел ФИО12 Ш.К. При встрече гр. «Х» что-то передал ФИО2, а тот в свою очередь что-то передал гр. «Х» (практически одновременно).

Далее гр. «Х» и ФИО12 Ш.К. направились в сторону дороги вдоль гаражей. Подойдя к дороге, гр. «Х» и ФИО12 Ш.К. разошлись в разные стороны. Гр. «Х» направился в ранее условленное место, где его ожидали она, ФИО22, ФИО19 и ФИО20 По пути следования гр. «Х» ни с кем не встречался и в контакт не вступал. Куда направился ФИО12 Ш.К., она не видела. Подойдя к ранее условленному месту, в служебном автомобиле в ее присутствии, присутствии второго присутствующего и сотрудника полиции, в 14 часов 45 минут, гр. «Х» выдал из ладони руки полимерный сверток. Как пояснил гр. «Х», данное вещество тот приобрел только что, на ранее врученные сотрудником полиции денежные средства у мужчины по имени «Бек» (ФИО2). После этого вышеуказанный сверток, выданный гр. «Х», был упакован ФИО19 в пустой бумажный конверт, который был опечатан тремя бумажными бирками с оттиском печати «Для пакетов ОНК УМВД России по <адрес>», на которых она, второй присутствующий и гр. «Х» поставили свои подписи. На конверте была произведена пояснительная надпись о времени и месте выдачи. По данному факту был составлен акт «добровольной сдачи». Акт был зачитан вслух ФИО19 Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло, после чего акт был подписан ею, а так же остальными участниками проводимого мероприятия. Затем был произведен осмотр служебной автомашины, на которой они приехали, в ходе которого предметов и веществ, запрещенных к обороту на территории России, обнаружено не было. По данному факту был составлен акт «осмотра транспортного средства». Акт был зачитан вслух ФИО19 Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло, после чего акт был подписан ею, а так же остальными участниками проводимого мероприятия. Далее был произведен личный досмотр гр. «Х», у которого в ходе проведения досмотра предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту на территории Российской Федерации, а также денежных средств обнаружено не было. В ходе личного досмотра гр. «Х» выдал комплект аппаратуры видеофиксации по радиоканалу «И-5001 Н», который был подключен к служебному компьютеру ПЭВМ «Dialog», на котором просматривался находящийся на выданном устройстве видеофайл MPEG 0003. Просмотренный видео файл соответствовал событию встречи гр. «Х» с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ. Указанный видеофайл переносится путем копирования на компакт-диск CMOR 47G-CFM-WM03-002 6424. При открытии компакт-диска CMOR 47G-CFM-WM03-002 6424 на нем обнаруживается видеофайл MPEG 0003, размером 527968 Kb. При осмотре указанного видеофайла его содержание в полном объеме соответствует ранее просмотренному и скопированному файлу. Компакт-диск упаковывается в пустой бумажный конверт, который оклеивается и опечатывается тремя бумажными бирками с оттиском печати «Для пакетов ОНК УМВД России по <адрес>», на которых они и гр. «Х» поставили свои подписи. По данному факту был составлен акт «осмотра вещей, находящихся при покупателе». Акт был зачитан вслух ФИО19 Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло, после чего акт был подписан ею, а так же остальными участниками проводимого мероприятия (т.2 л.д. 184-187).

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО22, оглашенным в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, свидетель ФИО22 дала показания, аналогичные показанием свидетеля ФИО21 (т.2 л.д. 179-183).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель под псевдонимом «Х» с уверенностью опознал ФИО2, как мужчину, который представлялся именем «Бек», который ДД.ММ.ГГГГ, в период с 13 часов 50 минут до 14 часов 45 минут, находясь у огороженной забором территории средней школы, расположенной по адресу: <адрес>, продал (сбыл) ему сверток из фрагмента прозрачной полимерной пленки с веществом белого цвета внутри, пояснив, что в нем находится наркотическое средство, за 4000 рублей (т.2 л.д. 174-177).

В соответствии с рапортом, постановлением о предоставлении результатом оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, с постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с ранее поступившей информацией о причастности неустановленного мужчины азиатской внешности, представляющегося именем «Бек» (следствием установлено – ФИО12 Ш.К.) к незаконному сбыту наркотического средства, принято решение о проведении в отношении него оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» (т. 1 л.д. 60, 64-66, 69).

Согласно акту «Осмотра вещей, находящихся при покупателе» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут, старшим оперуполномоченным ОНК УМВД России по <адрес> ФИО19 в присутствии приглашенных лиц проведен личный досмотр гр. «Х», участвовавшего в оперативно-розускном мероприятии «Проверочная закупка»; запрещенных предметов обнаружено не было (т. 1 л.д. 72-74).

Из акта «Осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов» от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 30 минут до 12 часов 50 минут, старшим оперуполномоченным ОНК УМВД России по <адрес> ФИО19 в присутствии приглашеных лиц, гр. «Х» для проведения оперативно-розыскного меропрятия «Проверочная закупка» вручены денежные средства в сумме 4000 рублей: одной купюрой достоинством 2000 рублей с реквизитами АА 123618662, двумя купюрами достоинством 1000 рублей с реквизитами нб 1455940, НГ 4745475 (т. 1 л.д. 75-79).

В соответствии с актом «осмотра и вручения технических средств» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 00 минут до 13 часов 20 минут, старшим оперуполномоченным ОНК УМВД России по <адрес> ФИО19 в присутствии приглашеных лиц, гр. «Х» для проведения оперативно-розыскного меропрятия «Проверочная закупка» вручен комплект аппаратуры видеофиксации по радиоканалу «И-5001 Н» (т.1 л.д. 79-80).

Согласно акту «Осмотра транспортного средства» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 35 минут до 13 часов 50 минут, старшим оперуполномоченным ОНК УМВД России по <адрес> ФИО19 в присутствии приглашенных лиц, гр. гр. «Х» и старшего оперуполномоченного ОНК УМВД России по <адрес> ФИО20, проведен осмотр служебной автомашины «Toyota Noah»; запрещенных предметов обнаружено не было (т. 1 л.д. 81-83).

Из акта «Добровольной сдачи» от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 45 минут до 15 часов 00 минут, гр. «Х» выдал старшему оперуполномоченному ОНК УМВД России по <адрес> ФИО19 в присутствии приглашееных лиц сверток из фрагмента прозрачной полимерной пленки с наркотическим веществом, которое он приобрел у мужчины по имени «Бек» (ФИО12 Ш.К.) у <адрес> в <адрес> (т. 1 л.д. 84-86).

Согласно акту «Осмотра транспортного средства» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 30 минут до 15 часов 45 минут, старшим оперуполномоченным ОНК УМВД России по <адрес> ФИО19 в присутствии приглашенных лиц, гр. «Х» и старшего оперуполномоченного ОНК УМВД России по <адрес> ФИО20, проведен осмотр служебной автомашины «Toyota Noah»; запрещенных предметов обнаружено не было (т. 1 л.д. 87-89).

В соответствии с актом «Осмотра вещей, находящихся при покупателе» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 00 минут до 16 часов 20 минут, старшим оперуполномоченным ОНК УМВД России по <адрес> ФИО19 в присутствии приглашенных лиц проведен личный досмотр гр. «Х», участвовавшего в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка»; запрещенных предметов обнаружено не было. В ходе личного досмотра гр. «Х» выдал комплект аппаратуры видеофиксации по радиоканалу «И-5001 Н», который был подключен к служебному компьютеру ПЭВМ «Dialog», на котором просматривался находящийся на выданном устройстве видеофайл MPEG 0003. Просмотренный видео файл соответствовал событию встречи гр. «Х» с мужчиной по имени «Бек» (Камолдиновым Ш.К.) ДД.ММ.ГГГГ. Указанный видеофайл переносится путем копирования на компакт-диск CMOR 47G-CFM-WM03-002 6424. При открытии компакт-диска CMOR 47G-CFM-WM03-002 6424 на нем обнаруживается видеофайл MPEG 0003, размером 527968 Kb. При осмотре указанного видеофайла его содержание в полном объеме соответствует ранее просмотренному и скопированному файлу (т. 1 л.д. 90-92).

Согласно рапорту старшего оперуполномоченного ОНК УМВД России по <адрес> капитана полиции ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: работая по уголовному делу № , возбужденному в СО ОП № СУ УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 ч. 1 УК РФ, проводилась работа, направленная на установление анкетных данных мужчины по имени «Бек» сбывшего наркотическое средство гр-ну «Х» ДД.ММ.ГГГГ в районе <адрес> в <адрес>. В ходе проведления ОРМ были установлены данные мужчины по имени «Бек», им оказался: ФИО2 (т. 3 л.д. 51).

Из рапорта старшего оперуполномоченного ОНК УМВД России по <адрес> ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в ОНК УМВД России по <адрес> поступила информация о том, что неустановленный мужчина по имени «Бек» (следствием установлено – ФИО12 Ш.К.) причастен к сбыту наркотических средств на территории <адрес>. При сверке данной информации, в целях раскрытия тяжкого преступления, на основании ст. 6 ч. 1.3 п. 4, ст. 8 ч. 7 ФЗ «Об ОРД», ст. 49, 53 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», начальником полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ было утверждено постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка». ДД.ММ.ГГГГ при проведении ОРМ «Проверочная закупка» наркотического средства, с целью исключения утраты специальной аппаратуры и денежных средств он находился в районе <адрес> в <адрес> на расстоянии около 25-30 метров от гр. «Х» имитирующего роль покупателя наркотического средства. Имитируя случайного прохожего, он проследовал за гр. «Х», примерно в 14 часов 36 минут в районе <адрес> со стороны <адрес> по проспекту Красного Знамени к гр. «Х» подошел мужчина азиатской внешности, на вид 30-40 лет одетый во все темное (ФИО12 Ш.К.). При встрече гр. «Х» передал мужчине денежные средства, а мужчина азиатской внешности передал гр. «Х» что-то из ладони руки, после чего они вместе проследовали вдоль гаражей в сторону дороги, где они разошлись в разные стороны. По пути следования с иными лицами они в контакт не вступали. После выхода к дороге гр. «Х» направился в ранее условленное место, и он направился вслед за ним, куда направился мужчина азиатской внешности, он не заметил. По пути следования после встречи с мужчиной азиатской внешности (ФИО2) гр. «Х» ни с кем не контактировал, из его поля зрения не пропадал. По приходу в условленное место, гр. «Х» сел в служебную автомашину (т. 1 л.д. 71).

Согласно заключению эксперта № э от ДД.ММ.ГГГГ вещество, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: <адрес>, является смесью, содержащей наркотические средства: диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин. Масса изъятого вещества (смеси) составляет 0,43 г. На момент проведения предварительного исследования масса изъятого вещества (смеси) составляла 0,45 г (справка об исследовании ЭКЦ УМВД России по <адрес> №и от ДД.ММ.ГГГГ) (т.1 л.д. 100, 112-114).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, вещество, добровольно выданное гр. «Х» ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в автомашине у <адрес> в <адрес>, осмотрено, признано вещественным доказательством, приобщено к материалам уголовного дела и передано на ответственное хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОП № УМВД России по <адрес> (т.1 л.д. 119-123, 124, 125-126).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диск CMDR47G-CFMWM03-0002 6424, с файлом под названием «MPEG0003» с видеозаписью результатов оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» осмотрен совместно со свидетелем гр. «Х». В ходе осмотра видео записи установлено, что находясь у металлического забора, огораживающего территорию средней школы, по адресу: <адрес>, примерно в 14 часов 30 минут (плюс минус от 10 до 15 минут) ДД.ММ.ГГГГ гр. «Х» встретился с ФИО2 (с которым заранее договорился о встрече), в ходе ОРМ «Проверочная закупка», который сбыл гр. «Х» наркотическое средство за 4000 рублей. Указанный диск после осмотра был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства и хранится при уголовном деле (т. 1 л. д. 127-136, 137, 165).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диск CMDR47G-CFMWM03-0002 6424, с файлом под названием «MPEG0003» с видеозаписью

результатов оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» осмотрен совместно со свидетелем ФИО24 В ходе осмотра видео записи установлено, что на видеозаписи запечатлен ФИО12 Ш.К., которого опознала свидетель ФИО24 (т. 1 л. д. 156-164, 165).

Вина ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 ч. 3 п. «а,б» УК РФ, подтверждается показаниями свидетелей ФИО29, ФИО28, гражданина «Х, ФИО27, ФИО26, письменными материалами уголовного дела: протоколами предъявления для опознания по фотографии, рапортами, заключением эксперта, протоколами осмотра предметов, результатами оперативно-розыскной деятельности, протоколом осмотра предметов.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО29 следует, что она работает в должности оперуполномоченного УНК УМВД России по <адрес>. В УНК УМВД России по <адрес> находится ОРД в отношении ФИО3 и ФИО2, по факту осуществления ими сбыта наркотического средства на территории <адрес>, и с проведенным ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО3 и ФИО2 Ранее в отношении ФИО3 и ФИО2 сотрудниками УНК УМВД России по <адрес> ОРМ «Проверочная закупка» не проводились, дела оперативного учета в отношении них не возбуждались. Однако в ОНК УМВД России по <адрес> имеется дело в отношении ФИО2, с проведенным ОРМ «Проверочная закупка». После проведения указанного ОРМ сотрудниками ОНК УМВД России по <адрес> ФИО12 Ш.К. продолжил заниматься сбытом на территории <адрес> и с начала 2020 года начал сбывать наркотическое средство «героин» группой лиц совместно с ФИО3 Перед проведением допроса ей были предъявлены акты «осмотра лица, осуществляющего проверочную закупку» (два акта), «осмотра, пометки и вручения денежных средств (предметов, ценностей), а также технических средств для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», документирующих проведение оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка от ДД.ММ.ГГГГ, составленные ею. Она подтверждает достоверность содержимого данных актов и подлинность своих подписей. А так же точность времени, описанных в актах действий, так как, делая записи в акте, она сверялась с часами. В январе 2020 года в УНК УМВД России по <адрес> поступила оперативная информация, о том, что мужчина узбекской национальности, представляющийся именем «Бек» (как было установлено позже в ходе ОРМ – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имеющий постоянного места жительства и регистрации на территории РФ и <адрес>) и мужчина узбекской национальности, представляющийся именем «Саша» (как было установлено позже в ходе ОРМ – ФИО3ёржонович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имеющий постоянного места жительства и регистрации на территории РФ и <адрес>), причастны к незаконному обороту наркотических средств и осуществляют сбыт наркотических средств группой лиц. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий данная информация нашла свое подтверждение. Было установлено, что ФИО12 Ш.К. и ФИО3 совместно осуществляют сбыт наркотического средства опийной группы на территории <адрес>. Также было подобрано лицо, способное участвовать в ОРМ «Проверочная закупка» в роли закупщика. В связи с чем, было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении ФИО3 и ФИО2 Так, ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», утвержденного врио начальника УМВД России по <адрес> – начальником полиции полковником полиции ФИО25, проведено ОРМ «Проверочная закупка». Для проведения проверочной закупки, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 10 минут, в служебный автомобиль, припаркованный рядом с домом № по <адрес> в <адрес>, была приглашена женщина, которая в дальнейшем представлена под псевдонимом «Х». Также были приглашены двое женщин – ФИО26 и ФИО27 в качестве понятых. Перед началом проведения данного оперативно-розыскного мероприятия, она разъяснила всем участвующим лицам правовую сущность, цель данного мероприятия, пределы полномочий участников оперативно-розыскного мероприятия, а также разъяснила задачи и порядок действий каждого участника. В том числе, всем участникам была разъяснена недопустимость провокации, подстрекательства к незаконному сбыту наркотических средств, а также то, что в дальнейшем всем участникам может быть предложено, удостоверить факт производства данного оперативно-розыскного мероприятия, его

обстоятельства и результаты. Затем, она объяснила всем присутствующим лицам, что мужчина, представляющийся именем «Бек» (ФИО12 Ш.К.) и мужчина, представляющийся именем «Саша» (ФИО3) в <адрес>, группой лиц осуществляют сбыт наркотического средства «героин». Кроме этого, она представила понятым ФИО26 и ФИО27 человека, представленного под псевдонимом «Х», как лицо, которое добровольно согласилось выступить в качестве лица имитирующего роль покупателя наркотических средств у ФИО3 и ФИО2 (Сведения о личности этого лица, в том числе его пол засекречены в целях безопасности). Так же данное ОРМ «Проверочная закупка» сопровождал оперуполномоченный УНК УМВД России по <адрес> ФИО28 В служебном автомобиле, припаркованном у <адрес> в <адрес>, в 17 часов 11 минут (согласно акта) она произвела досмотр гр. «Х», входе которого ничего запрещенного обнаружено не было. По данному факту ею был составлен акт «осмотра лица, осуществляющего проверочную закупку». Акт был ею зачитан вслух. Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло, после чего акт был подписан всеми участниками проводимого мероприятия. Далее в 17 часов 20 минут (согласно акта) она предъявила всем участвующим лицам три денежные купюры достоинством две по 1000 и одну 500 рублей, а также копию данных купюр, выполненную на одном листе, заверенную мастичной печатью «Для пакетов № УМВД России по <адрес>». Участвующие лица сверили номера денежных знаков на купюрах и копии. Далее денежные средства были переданы гр. «Х». По данному факту ею был составлен акт «осмотра, пометки и вручения денежных средств (предметов, ценностей), а также технических средств для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Акт был ею зачитан вслух. Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло, после чего акт был подписан всеми участниками проводимого мероприятия. После этого гр. «Х» сообщила, что знакома с мужчиной узбекской национальности по имени «Бек» (ФИО12 Ш.К.), и мужчиной узбекской национальности, который представляется как «Саша» (ФИО3), которые занимаются сбытом наркотических средств на территории <адрес>. Гр. «Х» набрала на своем телефоне какой-то абонентский №. Из телефонного разговора, было понятно, что разговаривала гр. «Х» с ФИО3, который пояснил, что у него есть наркотическое средство на продажу и назвал место и время встречи. По окончании телефонного разговора гр. «Х» пояснила, что она ранее звонила своему знакомому мужчине, который представляется как «Бек» (ФИО12 Ш.К.), который совместно с мужчиной узбекской национальности, представляющимся «Сашей» (ФИО3) занимается сбытом наркотического средства «героин» на территории <адрес>. Гр. «Х» пояснила, что ранее в ходе телефонного разговора она сообщила ФИО2 о том, что у нее имеются денежные средства, на что ФИО12 Ш.К. сообщил, что для того, что бы приобрести наркотик ей необходимо связаться с ФИО3 Далее, как сообщила гр. «Х», уже в этом телефонном разговоре, который состоялся при них, гр. «Х» связалась с ФИО3 и тот в ходе разговора назначил место встречи для продажи последней наркотического средства «героин», на парковке рядом с домом № «а» по пр-ту Красного Знамени в <адрес>, на что гр. «Х» согласилась. Далее гр. «Х» вышла из автомашины, остановилась неподалеку от нее, у <адрес> в <адрес> и стала ожидать. Примерно через 5 – 10 минут, она увидела, как гр. «Х» направилась в сторону парковки, расположенной рядом с домом № «а» по пр-ту Красного Знамени в <адрес>, которая находилась в поле ее зрения, и на которую к этому времени подъехала автомашина марки «Toyota Aqua», в кузове белого цвета, государственный регистрационный знак которой имел цифры №. Гр. «Х» подошла к этой автомашине и села в нее на заднее пассажирское сидение с левой стороны. За рулем указанной автомашины находился ФИО3 После этого указанная автомашина проехала по дороге и повернула направо в сторону <адрес> по пр-ту Красного Знамени в <адрес>, скрылась из поля ее зрения. Примерно через 10 минут она увидела, как со стороны <адрес> по пр-ту Красного Знамени в <адрес> появилась эта же автомашина, в которую села гр. «Х». Автомашина остановилась на перекрёстке, на обочине напротив <адрес> в <адрес>, после чего с левого заднего сиденья указанной автомашины вышла гр. «Х» и проследовала к служебной автомашине, села в нее, как это было ранее условлено. По пути следования гр. «Х» ни с кем не встречалась и в контакт не вступала. Далее гр. «Х» села в служебную автомашину, припаркованную у <адрес> в <адрес>. При этом ФИО28 вышел из данной автомашины. И в 17 часов 46 минут (согласно акта), ею был задан вопрос гр. «Х» о наличии у той запрещенных предметов и веществ, на что гр. «Х» ответила, что в руке имеет фольгированный сверток, с находящимся в нем наркотическим средством, который гр. «Х» только что в автомашине марки «Toyota Aqua», сбыли мужчина по имени «Саша» (ФИО3) и

мужчина по имени «Бек» (ФИО12 Ш.К.), за ранее врученные сотрудником полиции денежные средства. Выданный добровольно гражданином «Х» полимерный сверток ею был упакован в пустой бумажный конверт, белого цвета, который был опечатан тремя бумажными бирками с оттиском мастичной печати «Для пакетов № УМВД России по <адрес>». На конверте была выполнена пояснительная надпись. На бирках поставил подписи все участвующие лица. В ходе дальнейшего осмотра у гр. «Х» наркотических средств, денежных средств и веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте обнаружено не было. По данному факту она составила акт «осмотра лица, осуществляющего проверочную закупку». Акт был зачитан вслух. Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло, после чего акт был подписан всеми участниками проводимого мероприятия. В ходе ОРМ так же проводилось видеонаблюдение при помощи скрытоносимого видеозаписывающего устройства (в рамках проведения ОРМ «Наблюдение»), находящегося при гр. «Х», которое было гр. «Х» вручено ранее и засекречено (т.2 л.д. 228-232).

Свидетель ФИО28 в судебном заседании пояснил, что работает в управлении ОНК УМВД России по ПК, оперуполномоченным. Подсудимые знакомы в рамках службы. Неприязненных отношений к ним не имеет. Ему известно, что в отношении подсудимых, с левой стороны гражданин Бек - ФИО12. Слева гражданин, известный ему (ФИО28), как Саша. Фамилия ФИО51. Известно, что в отношении них 6 февраля проводилось ОРМ - проверочная закупка. Проводила, оформляла документы оперативный сотрудник женского пола, он (ФИО28) находился рядом. Проверочная закупка проводилась примерно в 17-00 часов, в светлое время суток, по адресу <адрес>. В служебной машине находились присутствующие, которые добровольно изъявили согласие на участие. Оформляла мероприятие сотрудник наркоконтроля Соколова. К служебной машине подошла гражданин «ИКС» женского пола. Насколько ему известно, был проведен личный досмотр, вручены денежные средства в сумме 2500 рублей. Он (ФИО28) не принимал участие в досмотре «Икса», потому что разного пола. Гражданин «икс» пояснила, что ей известен мужчина по имени «Бек», также мужчина по имени Александр. Ей известно, что они причастны к сбыту наркотического средства «героин». Гражданин «Икс» ранее созванивалась с Беком, тот сообщил, что он может предоставить наркотик и предложил обращаться к знакомому, который представляется, как Саша. Насколько ему (ФИО28) известно, гражданин «Икс» связывалась с Александром. Тот назначил время и место недалеко от расположения служебной машины, соседнее здание через дорогу, <адрес> или 162. После вручения денежных средств «Икс» носила скрытозаписывающее устройство. Через 15 минут подъехала белая машина «Тойота Аква», гражданин «Икс» находилась на том месте, где назначена встреча. За рулём автомашины «Тойота Аква» находился гражданин, который справа, Александр. «Икс» села в машину и уехала в сторону гостинок на Красного Знамени. Через некоторое время, минут через 10-15 он (ФИО28) видел, как данная машина остановилась на перекрестке, из неё вышел гражданин «Икс», вернулась в служебную машину. Соколовой проведен в присутствии участвующих лиц личный досмотр гражданина «ИКС». Гражданин «Икс» выдала добровольно наркотическое средство - героин. По факту первичного осмотра, вручения денежных средств и по возвращению были составлены акты, где все поставили подписи. Наркотик был упакован соответствующим образом, опечатан, поставлены подписи. Ему (ФИО28) известно, что 3 марта Александр в районе <адрес> был задержан сотрудниками ОНК на автомашине «Тойота Аква». При проведении осмотра транспортного средства были изъяты наркотические средства -героин. Также был проведен личный досмотр, где было изъято наркотическое средство - героин. Он (ФИО28) приезжал на <адрес>, видел как работали сотрудники, но участие не принимал. Ему (ФИО28) сообщили коллеги, так как он осуществлял оперативное сопровождение по этому делу, ему было интересно, поэтому приехал туда. Он видел машину, это была «Тойота Аква», белого цвета и Сашу, который был одет во что – то теплоё, возможно куртка. О том, что при личном досмотре у Саши был обнаружен наркотик, ему сообщили коллеги. Ему известно, что при задержании Саши на Спортивной находился сотрудник Медведкин. Он (ФИО28) участвовать в следственных действиях не мог, так как находился в отпуске. На вопрос судьи может ли сотрудник, находящийся в отпуске пройти в свой кабинет, свидетель ответил, что это возможно. 6 февраля он в отпуске не был.

Свидетель - гражданин «Икс» (далее – гражданин «Х») в судебном заседании пояснил, что мужчина по имени Бек ей знаком, и имеет отношение к распространению наркотических средств. 06 февраля примерно в 17-00 часов в сопровождении сотрудников наркоконтроля и понятых, пройдя личный досмотр, они подъехали по адресу: <адрес> (магазин Фреш»). Получив аппаратуру и денежные средства суммой 2500 рублей от сотрудников наркоконтроля, отправился на встречу с гражданином по имени «Саша». Данный гражданин подъехал на автомобиле белого цвета «Аква». Они доехали почти до развязки «Баляева» и произошла передача наркотического средства – героина. Перед передачей она выходила из автомобиля, вернувшись, отдал героин ей (гражданину «Икс») в руки. Далее они вернулись на <адрес>, где и была произведена добровольная выдача сотрудникам наркотического средства. Предполагает, что данные граждане имеют национальность «узбеки» и что в данной группе решения принимал «Бек». В проведении мероприятия принимали участие два сотрудника наркоконтроля, двое понятых женского пола. Были составлены акты, ее («гражданина Икс») с ними ознакомили, подписи были поставлены. Перед мероприятием созванивались с Сашей. Героин приобретался у «Саши» и ранее героин приобретала у «Саши». В ходе следствия Сашу и Бека опознала по фотографиям. Саша низкого роста, возраст примерно 40 лет. Тёмный волос, грубый хриплый голос. Бек значительно моложе выглядит Саши. Вес примерно 50 кг. Перед и после встречи по приобретению героина, участвующим лицам разъяснялись процессуальные права, давление не оказывалось. При даче показаний, давление со стороны сотрудников полиции не оказывалось. Полагает, что действиями Саши руководил Бек, поскольку с Сашей ее познакомил Бек и сказал, что Саша ничего не решает». «Саша» не оказывал ей услуги такси и не возил по просьбе на машине, только приезжал по передаче наркотического средства. С ФИО51 до 6 февраля были знакомы, но не долго.

Свидетель ФИО27 в судебном заседании пояснила, что подсудимые не знакомы. В феврале 2020 года принимала участие в ОРМ. Сотрудники полиции пригласили ее и еще одну девочку на проведение мероприятия по поимке торговца. Они встретились, подошла женщина, подошли к машине. Было 4 человека, двое сотрудников полиции (мужчина и девушка)и она с девочкой. К ним подошла гражданка и сотрудник полиции, гражданка объяснила, что созвонилась с человеком по имени Бек. Тот ей указал, что сейчас он не может приехать, что лучше обратиться к знакомому Саше. Они приехали за гражданкой, девушка была осмотрена сотрудниками полиции, при ней не было ничего запрещенного. Ей выдали 2 купюры по 1000, и одна купюра 500 рублей. Она вышла из машины, подошла к месту, где они договорились встретиться. Туда подъехала белая машина «Тойота аква», она села сзади, её увезли. Её не было в течение 2-5 минут, затем она села в машину, её осмотрели, она показала фольгированный свёрток, содержимое она (ФИО27) не видела. Гражданка поясняла, что в свёртке находится героин. Его упаковали, поставили печать. Гражданка пояснила, что приобрела наркотическое средство у Саши. По результатам проведения и в ходе ОРМ составлялись документы, с которыми они знакомились и после подписывали. Содержание документов соответствовало действительности, замечаний на них не поступало. Мероприятия проводились в районе <адрес>.

Из оглашенных на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО26 следует, что перед проведением допроса следователем ей были предъявлены акты «осмотра лица, осуществляющего проверочную закупку» (два акта), «осмотра, пометки и вручения денежных средств (предметов, ценностей), а также технических средств для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», составленных с ее участием, от ДД.ММ.ГГГГ. Она подтверждает достоверность содержимого данных актов и подлинность своих подписей. А так же точность времени, описанных в актах действий, так как, делая записи в акте, оперативный сотрудник сверялся с часами. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УНК УМВД России по <адрес> она была приглашена для участия в качестве присутствующего лица при проведении проверочной закупки наркотических средств. Перед проведением проверочной закупки ей и второму присутствующему лицу (следствием установлено – ФИО27) были разъяснены наши права и обязанности, а также цель проводимого сотрудниками полиции мероприятия, так же было представлено лицо, выступающее в роли покупателя наркотического средства в ходе указанного оперативно-розыскного мероприятия. Данное лицо представлено как гр. «Х». Ей, ФИО26 сотрудник полиции объяснил, что гр. «Х» будет участвовать в качестве «покупателя» наркотического

средства у мужчины по имени «Бек» (следствием установлено – ФИО12 Ш.К.) и неустановленного лица (следствием установлено – ФИО3), а данные гр. «Х» засекречены в целях безопасности. В начале проведения ОРМ «Проверочная закупка» гр. «Х», выразила своё добровольное согласие на участие в проводимом мероприятии по покупке наркотического средства. В 17 часов 11 минут, согласно акта, в служебной автомашине, припаркованной у <адрес> в <адрес>, сотрудником УНК УМВД России по <адрес> ФИО29 был произведен личный досмотр гр. «Х», у которой в ходе проведения досмотра предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту на территории Российской Федерации, а также денежных средств обнаружено не было. По данному факту был составлен акт «осмотра лица, осуществляющего проверочную закупку». Акт был зачитан вслух ФИО29 Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло, после чего акт был подписан всеми участниками проводимого мероприятия. После этого, в 17 часов 20 минут, согласно акта, ФИО29 вручила гр. «Х» денежные средства в сумме 2500 рублей, тремя купюрами номиналом 1000 рублей и 500 рублей. Как пояснила оперуполномоченный ФИО29, денежные средства, врученные гр. «Х», будут использованы для проведения проверочной закупки наркотического средства у ФИО2 и ФИО3 С врученных гр. «Х» купюр были сделаны светокопии, номера врученных купюр соответствовали номерам купюр на светокопии. Данная светокопия была удостоверена ее подписью и подписью ФИО27 По данному факту был составлен акт «осмотра, пометки и вручения денежных средств (предметов, ценностей), а также технических средств для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Акт был зачитан вслух сотрудником полиции. Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло, после чего акт был подписан всеми участниками проводимого мероприятия. После этого гр. «Х» сообщила, что знакома с мужчиной узбекской национальности по имени «Бек» (ФИО12 Ш.К.), и мужчиной узбекской национальности, который представляется как «Саша» (ФИО3), которые занимаются сбытом наркотических средств на территории <адрес>. Гр. «Х» набрала на своем телефоне какой-то абонентский номер, какой именно, она не видела, после чего о чем-то разговаривала с ФИО3 Из телефонного разговора, она поняла, что ФИО3 пояснил, что у того есть наркотическое средство на продажу и назвал место и время встречи. По окончании телефонного разговора гр. «Х» пояснила, что ранее звонила ФИО2, который совместно с ФИО3 занимается сбытом наркотического средства «героин» на территории <адрес>. Гр. «Х» пояснила, что в ходе телефонного разговора сообщила ФИО2 о том, что у той имеются денежные средства, на что ФИО12 Ш.К. сообщил, что для того, что бы приобрести наркотик гр. «Х» необходимо связаться с ФИО3 Далее, как сообщила гр. «Х», уже в этом телефонном разговоре та связалась с ФИО3, в ходе разговора тот назначил место встречи для продажи ей наркотического средства «героин», на парковке рядом с домом № «а» по пр-ту Красного Знамени в <адрес>, на что гр. «Х» согласилась. Далее гр. «Х» вышла из автомашины, остановилась неподалеку от нее, у <адрес> в <адрес> и стала ожидать. Примерно через 5 – 10 минут, она увидела, как гр. «Х» направилась в сторону парковки, расположенной рядом с домом № «а» по пр-ту Красного Знамени в <адрес>, которая находилась в поле ее зрения, и на которую к этому времени подъехала автомашина марки «Тойтота Аква», в кузове белого цвета, государственный регистрационный знак которой имел цифры «772» (буквы я не запомнила). Гр. «Х» подошла к этой автомашине и села в нее на заднее пассажирское сидение с левой стороны. За рулем указанной автомашины находился ФИО3 После этого указанная автомашина проехала по дороге и повернула направо в сторону <адрес> по пр-ту Красного Знамени в <адрес>, скрылась из поля ее зрения. Примерно через 10 минут она увидела, как со стороны <адрес> по пр-ту Красного Знамени в <адрес> появилась эта же автомашина, в которую села гр. «Х». Автомашина остановилась на перекрёстке, на обочине напротив <адрес> в <адрес>, после чего с левого заднего сиденья указанной автомашины вышла гр. «Х» и проследовала к служебной автомашине, села в нее. После чего, находясь в служебной автомашине оперуполномоченным ФИО29 в присутствии ее и ФИО27 гр. «Х», в 17 часов 46 минут, согласно акта, был задан вопрос о наличии у той при себе предметов и веществ, запрещенных в гражданском обороте, на что гр. «Х» ответила, что при себе имеет фольгированный сверток с наркотическим средством «героин», который желает добровольно выдать сотруднику полиции. Как пояснила гр. «Х», данное вещество гр. «Х» приобрел только что, на ранее врученные сотрудником полиции денежные средства у мужчины по имени «Бек» (ФИО12 Ш.К.) и мужчины, представляющимся именем «Саша» (ФИО3). После этого вышеуказанный сверток, выданный гр. «Х», был упакован оперуполномоченным

ФИО29 в пустой бумажный конверт, который был опечатан тремя бумажными бирками с оттиском печати «Для пакетов № УМВД России по <адрес>», на которых они и гр. «Х» поставили свои подписи. На конверте была произведена пояснительная надпись о времени и месте выдачи. В ходе дальнейшего осмотра гр. «Х» ничего запрещенного обнаружено не было. По данным фактам оперуполномоченным ФИО29 был составлен акт «осмотра лица, осуществляющего проверочную закупку». Акт был зачитан вслух оперуполномоченным ФИО29 Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло, после чего акт был подписан всеми участниками проводимого мероприятия (т.2 л.д. 224-227).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от 28 февраля 2020 года, свидетель под псевдонимом «Х» с уверенностью опознала Камолдинова Ш.К., как мужчину, который представлялся именем «Бек», который 06 февраля 2020 года, в группе с мужчиной, представляющимся именем «Саша» (Режавалиев Ш.Б.), продал ей наркотическое средство «героин». С «Беком» она созвонилась 06.02.2020 и сообщила, что у нее есть деньги, на что тот предложил ей наркотическое средство и сказал связаться с его товарищем «Сашей», ранее опознанным ею как Режавалиев Ш.Б. Затем примерно в 17 часов 40 минут, находясь в автомашине «Тойота Аква», гос. рег. знак №, припаркованной у торца дома № 15 по ул. Котельникова в г. Владивостоке Режавалиев Ш.Б. по предварительной договоренности ее и Камолдинова Ш.К. продал (сбыл) ей фольгированный сверток с наркотическим средством «героин», за 2500 рублей. Ранее она неоднократно приобретала наркотическое средство у Камолдинова Ш.К. (т. 2 л.д. 215-218).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от 28 февраля 2020 года, свидетель под псевдонимом «Х» с уверенностью опознала Режавалиева Ш.Б., как мужчину, который представлялся ей именем «Саша», который 06 февраля 2020 года, в группе с мужчиной, представляющимся именем «Бек» (Камолдинов Ш.К.) примерно в 17 часов 40 минут, находясь в автомашине «Тойота Аква», гос. рег. знак Р № RUS, припаркованной у торца дома № 15 по ул. Котельникова в г. Владивостоке продал (сбыл) ей фольгированный сверток с наркотическим средством «героин», за 2500 рублей (т.2 л.д. 210-213).

В соответствии с рапортом, постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд, постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, с постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 27 января 2020 года, в связи с ранее поступившей информацией о причастности неустановленного лица, представляющегося именем «Саша» (следствием установлено – Режавалиев Ш.Б.) и неустановленного лица, представляющегося именем «Бек» (следствием установлено – Камолдинов Ш.К.) к незаконному сбыту наркотического средства, принято решение о проведении в отношении него оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», а также принято решение на основании постановления о проведении ОРМ «Наблюдение»от 27.01.2020 принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» (т. 1 л.д. 168, 173-174, 175, 177, 178).

Согласно акту «Осмотра лица, осуществляющего проверочную закупку» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 11 минут до 17 часов 19 минут, оперуполномоченным по ОВД 1 отдела УНК УМВД России по <адрес> ФИО29 в присутствии приглашенных лиц проведен личный досмотр гр. «Х», участвовавшего в оперативно-розускном мероприятии «Проверочная закупка»; запрещенных предметов обнаружено не было (т. 1 л.д. 179).

Из акта «Осмотра, пометки и вручения денежных средств (предметов, ценностей), а также технических средств для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 20 минут до 17 часов 30 минут, оперуполномоченным по ОВД 1 отдела УНК УМВД России по <адрес> ФИО29 в присутствии приглашеных лиц, гр. «Х» для проведения оперативно-розыскного меропрятия «Проверочная закупка» вручены денежные средства в сумме 2500 рублей: двумя купюрами достоинством 1000 рублей с реквизитами пт 5887367, НМ 1860966, одной купюрой достоинством 500 рублей с реквизитами ИЬ 2420660 (т. 1 л.д. 180-181).

В соответствии с актом «Осмотра лица, осуществляющего проверочную закупку» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 46 минут до 17 часов 59 минут, гр. «Х» был длсмотрен оперуполномоченным по ОВД 1 отдела УНК УМВД России по <адрес> ФИО29 в присутствии приглашееных лиц, в ходе личсного досмотра гр. «Х» добровольно выдал фольгированный сверток с наркотическим веществом, которое он приобрел у мужчины по имени «Бек» (ФИО12 Ш.К.) и у мужчины по имени «Саша» (ФИО3) у <адрес> в <адрес>. В ходе дальнешего осмотра веществ, запрещенных в гражданскол обортоте, денежных средств у гр. «Х» обнаруждено не было (т.1 л.д. 182).

Согласно рапорту оперуполномоченного по ОВД 3 отдела УНК УМВД России по <адрес> майора полиции ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в отношении неустановленного лица, представляющегося как Бек и неустановленного лица, представляющегося как Саша, которые занимаются сбытом наркотического средства героин, в составе группы лиц по предварительному сговору, на территории <адрес>, в заранее оговоренных местах ДД.ММ.ГГГГ проведено ОРМ «Проврочная закупка». Лицом, участвующим в проведении данного ОРМ выступал гр. «Х». С целью проверки информации о сбыте наркотического средства героин гр. «Х» ДД.ММ.ГГГГ осуществил телефонный разговор с неустановленным лицом, представляющимся как Бек, который использует мобильный телефон № . В ходе раговора Бек предложил сбыть наркотическое средство героин гр. «Х» и они договоряться о встрече. Далее гр. «Х» с мобильного телефона № перезвонило неустановленное лицо, представляющееся как Саша, в ходе беседы Саша назначил гр. «Х» время и место встречи для сбыта наркотика. Для того, что бы приобрести наркотик Саша пояснил, что необходимо прибыть к 17.00 часам на парковку к дому №А по проспекту Красного Знамени в <адрес> и ожидать его. В дальнейшем ему стало известно, что неустановленное лицо, представляющееся как Саша, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленным лицом, представлющимся как Бек, находясь в автомашине «Тойота Аква» белого цвета гос. № № RUS, находящейся рядом с домом № по <адрес> в <адрес>, сбыли гр. «Х» смесь, содержащую наркотические средства – диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин массой 0,5 грамм. По данному факту дежурной частью УМВД России по <адрес> зарегистрировано сообщение о преступлении № от 07.20.2020 г. В ходе проведеннных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, представляющихся как Бек и Саша, сбывших смесь, содержащую наркотические средства – диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин установлено, что неустановленным лицом представляющимся как Бек является гражданин Республики Узбекистан ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пролживающий по адресу: <адрес>. В ходе наведения справок установлено, что абоненитский номер мобильного телефона № зарегистрирован на ПАО «Мобильные телесистемы», абонентский номер мобильного телефона № зарегистрирован на ПАО «Вымпел-Коммуникации». Также установлено, что собственником автомашины «Тойота Аква» белого цвета гос. № № является гр. ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 187-188).

Из рапорта оперуполномоченного по ОВД 3 отдела УНК УМВД России по <адрес> майора полиции ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отношении неустановленнооого лица, предствляющегося как Бек и неустановленного лица, представляющегося как Саша, сотрудниками УНК УМВД России по <адрес> проведено ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого неустановленное лицо, представляющееся как Саша, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленным лицом, представляющимся как Бек, находясь в автомашине «Тойта Аква» белого цвета гос. № № 125 RUS, находящейся рядом с домом № 15 по <адрес> в <адрес>, сбыли гр. «Х» смесь, содержащую наркотические средства – диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин массой 0,5 грамм. По данному факту дежурной частью УМВД России по <адрес> зарегистрировано сообщение о преступлении № от ДД.ММ.ГГГГ В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, представляющихся как Бек и Саша, сбывших смесь, содержащую наркотические средства – диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин установлено, что неустановленным лицом, представлющимся как Бек является гражданин Республики Узбекистан ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающий по адресу: <адрес>. Установлено, что ранее сотрудниками УНК УМВД России по <адрес> в отношении неустановленного лица, представлющегося как Бек, в дальнейшем установленного как ФИО12 Ш.К., и

неустановленного лица, представляющегося как Саша, ОРМ «Проверояная закупка», а так же другие ОРМ не проводилась (т. 3 л.д. 230).

Согласно рапорту оперуполномоченного по ОВД 3 отдела УНК УМВД России по <адрес> майора полиции ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, в его сопровождении находится уголовное дело №, возбужденное по факту сбыта неустановленным лицом по имени Саша и неустановленным лицом по имени Бек (в дальнейшем в ходе ОРМ установлено, что указанным лицо является ФИО12 Ш.К.) гр. «Х» смеси, содержащей наркотические средства – диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, массой 0,50 грамма. В ходе проведенных мероприятий, установлено, что неустановленным лицом, представляющимся именем Саша является ФИО3ёржонович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не имеющий постоянного места жительства на территории РФ, имеющий временную регистрацию по адресу: <адрес>, срок которой истекает ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 45).

Согласно заключению эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ вещество, добровольно выданное гр. «Х» ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: <адрес>, рядом с <адрес>, является смесью, содержащей наркотические средства: диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин. На момент проведения экспертизы масса изъятого вещества (смеси) составляет 0,48 г. На момент проведения предварительного исследования масса изъятого вещества (смеси) составляла 0,50 г (справка об исследовании ЭКЦ УМВД России по <адрес> №и от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 190, 202-204).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, вещество, добровольно выданное гр. «Х» ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в автомашине у <адрес> в <адрес>, осмотрено, признано вещественным доказательством, приобщено к материалам уголовного дела и передано на ответственное хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОП № УМВД России по <адрес> (т. 2 л.д. 145-158, 159-161, 162-166).

Согласно результатам оперативно-розыскной деятельности – оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проведенного ДД.ММ.ГГГГ, с использованием технических средств, в ходе предварительного следствия были рассекречены и представлены органам предварительного следствия результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 и ФИО3 с использованием технических средства – компакт-диск s/n C 3130XE18055423LH, с файлом под названием «Видео» с видеозаписью со скрытноносимого устройства, на котором оперативным подразделением УНК УМВД России по <адрес> задокументирован факт продажи ФИО44 в группе лиц с ФИО2 гражданину под псевдонимом «Х» ДД.ММ.ГГГГ наркотического средства (т. 1 л.д. 178, 214-217).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диск s/n C 3130XE18055423LH, с файлом под названием «Видео» с видеозаписью результатов оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» осмотрен совместно со свидетелем гр. «Х». В ходе осмотра видео записи установлено, что ФИО3 (группой лиц по предварительному сговору с ФИО2), находясь в автомашине марки «Toyota Aqua», государственный регистрационный знак №, припаркованной у <адрес> в <адрес> в период с 17 часов 20 минут до 17 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Проверочная закупка» сбыл гр. «Х» наркотическое средство за 2500 рублей. Указанный диск после осмотра был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства и хранится при уголовном деле (т. 1 л. д. 218-228, 229, 240).

Вина ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ, подтверждается показаниями свидетелей ФИО31, ФИО30, ФИО34, ФИО38, ФИО36, ФИО32, ФИО4, а также письменные материалы уголовного дела: протоколом досмотра транспортного средства, протоколом личного досмотра, протоколом осмотра места происшествия, заключениями эксперта, протоколом осмотра предметов, рапортом.

Свидетель ФИО31 в судебном заседании пояснил, что он трудоустроен старшим оперуполномоченным ОНК УМВД России по ПК. В отношении Режевалиева он проводил

досмотр транспортного средства, который находился в пользовании последнего и его личный досмотр. Было поручено о проведении личного досмотра, который провели в феврале месяце. Сначала задержание, а потом проведение личного досмотра, Режевалиев был задержан на автомобиле «Аква» в районе <адрес>, где был произведен осмотр транспортного средства. Изъято наркотическое средство - героин, как позднее узнали, фасованное в свёртки, размещенные в полимерный пакет. Наркотическое средство обнаружили в бардачке, в потайной дверце, где приборная панель. Кроме того, изьяли банковские карты, сотовый телефон. Потом Режевалиев был доставлен в управление наркоконтроля, по адресу: Маяковского 103, там в служебном кабинете произведен его личный досмотр в присутствии понятых. В ходе личного досмотра изъяты наркотические средства в фольгированных свёртках, два или три свертка, выпадали из нижнего белья или штанов Режевалиева. Также в указанный день проводимых ОРМ, проводилось наблюдение, которое началось в <адрес>. Задержание ФИО51 проводилось при участии сотрудников управления наркоконтроля и сотрудника Ооржак. На момент задержания Режевалиев был один в автомашине. До задержания в автомобиле находилась девушка. Мероприятие проводилось в 1-й половине дня. При досмотре автомашины, личном досмотре, составлялись протокол досмотра транспортного средства, протокол личного досмотра. Все участники ОРМ ознакомились с протоколами и поставили подписи. Замечаний на протоколы от участников не поступили. При личном досмотре ФИО51 присутствовал переводчик. На место проведения досмотра транспортного средства защитник не приглашался.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО31 следует, что он работает в должности оперуполномоченного 3 отдела УНК УМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в УНК УМВД России по <адрес> от доверенного источника, пожелавшего остаться неизвестным, поступила оперативная информация о том, что гражданин Узбекистана, представляющийся именем Саша, и передвигающийся по <адрес> на автомашине марки «Toyota Aqua», государственный регистрационный знак №, незаконно хранит при себе и перевозит на своей автомашине наркотическое средство с целью дальнейшего распространения (сбыта) неопределенному кругу лиц на территории <адрес>. Проверяя указанную информацию, им был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и ОРМ «Наблюдение», направленных на документирование преступной деятельности вышеуказанного гражданина Узбекистана. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, в ходе проведенного ОРМ «Наблюдение», с целью проверки поступившей информации в районе <адрес>. В результате проведенного ОРМ «Наблюдение» установлено, что примерно в 09 часов 15 минут мужчина узбекской национальности, схожий по описанию данному доверенным лицом (следствием установлено – ФИО3), вышел из подъезда вышеуказанного дома и сел в автомобиль марки «Toyota Aqua», государственный регистрационный знак №. Далее ФИО3 проследовал к <адрес> в <адрес>, где к нему в автомобиль подсела неизвестная женщина (следствием установлено – ФИО32) и они проехали к торговому центру «Надежда», расположенный по адресу: <адрес>. У указанного дома ФИО32 вышла из автомашины и направилась в торговый центр «Надежда». Им было принято решение о задержании ФИО3 С ним так же был оперуполномоченный УНК УМВД России по <адрес> ФИО33 Они подошли к ФИО3, сидевшему за рулем вышеуказанной автомашины и представились, предъявив служебные удостоверения. ФИО3 закрылся в автомашине и отказался выходить. На тот момент из торгового центра вышла ФИО32 Она представилась. После того, как ФИО3 вышел, то так же представился им и предъявил паспорт гражданина Узбекистана. Он спросил у ФИО3, есть ли при том или в автомашине вещества, запрещенные в гражданском обороте в РФ, наркотические средства, на что ФИО3 ответил отрицательно. После этого ФИО32 рассказала, что планировала купить у ФИО3 наркотическое средство в этот день до их задержания, и им было принято решение о досмотре автомашины марки «Toyota Aqua», государственный регистрационный знак №. Примерно в 11 часов 00 минут мною были приглашены лица, участвующие в качестве понятых. Досмотр транспортного средства проводился у торгового центра «Надежда», расположенного по адресу: <адрес>. Перед началом досмотра транспортного средства ФИО3 были разъяснены права и обязанности, в том числе и право пользоваться услугами переводчика. ФИО3 пояснил, что права понятны и от участия переводчика отказался, пояснив, что владеет русским языком достаточно хорошо, что бы понимать все происходящее. При этом разговаривал понятно им всем, на русском языке, хоть и с большим акцентом, в связи с чем он сделал вывод, что ФИО3 действительно владеет русским языком.

Досмотр транспортного средства проведен с 11 часов 02 минут до 11 часов 50 минут. Перед началом досмотра транспортного средства им понятым так же были разъяснены их права и обязанности. Далее в ходе досмотра транспортного средства в бардачке в салоне автомобиля с левой стороны, спереди обнаружен тканевый сверток, в котором находился сверток из бумажных салфеток, с находящимися внутри 11-тью фольгированными свертками, в каждом из которых находился полимерный сверток с порошкообразным веществом внутри. Указанный тряпичный сверток с веществом им упакован в полимерный пакет, который опечатан бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № УМВД России по <адрес>». По поводу изъятого, ФИО3 ничего не пояснил. Им был составлен протокол досмотра транспортного средства, с которым все участвующие лица были ознакомлены. Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло. Все участвующие лица поставили в протоколе свои подписи. Затем им ФИО3 был доставлен в УНК УМВД России по <адрес>, с целью проведения личного досмотра последнего. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 00 минут, им были приглашены понятые и переводчик с целью участия при личном досмотре ФИО3 Личный досмотр проводился в здании УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>. Перед началом личного досмотра ФИО3 были разъяснены права и обязанности, в том числе и право пользоваться услугами переводчика. ФИО3 пояснил, что права понятны и от участия переводчика категорически отказался, пояснив, что владеет русским языком достаточно хорошо, что бы понимать все происходящее. При этом разговаривал понятно им всем, на русском языке, хоть и с большим акцентом, в связи с чем он сделал вывод, что ФИО3 действительно владеет русским языком. Однако не смотря на отказ ФИО3, последнему был предоставлен переводчик с русского на узбекский язык, которому были разъяснены обязанности и ответственность. Личный досмотр проведен с 15 часов 02 минут до 15 часов 36 минут. Перед началом личного досмотра ФИО3 им так же были разъяснены права и обязанности понятым. Перед началом досмотра ФИО3 был задан вопрос о наличии у того веществ, запрещенных к гражданскому обороту, а именно наркотических средств, на что ФИО3 ничего не ответил. Далее в ходе личного досмотра в штанах (под ними) надетых под джинсовые брюки на ФИО3 было обнаружено три фольгированных свертка, в каждом из которых находились полимерные сверки с запаянными концами с порошкообразным веществом бежевого цвета. Вышеуказанные свертки были им изъяты и упакованы в полимерный прозрачный бесцветный пакет, который опечатан бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № УМВД России по <адрес>». По поводу изъятого, ФИО3 пояснил, что изъятые свертки ему (ФИО3) не принадлежат. Так же им был составлен протокол личного досмотра, с которым все участвующие лица были ознакомлены, а ФИО3 протокол был переведен переводчиком на узбекский язык. Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло. Все участвующие лица поставили в протоколе свои подписи (т. 3 л.д. 16-19).

После оглашения показаний свидетель подтвердил оглашенные показания в полном объеме.

Согласно оглашенным на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО30, перед проведением допроса ему был предъявлен протокол «досмотра транспортного средства», составленного с его участием, от ДД.ММ.ГГГГ. Он подтверждает достоверность содержимого данного протокола и подлинность своих подписей. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 00 минут, когда он был приглашен сотрудником УНК УМВД России по <адрес> поучаствовать в качестве понятого при досмотре автомашины марки «Toyota Aqua», государственный регистрационный знак №, рядом с которой находился мужчина узбекской национальности, который представился как ФИО3ёржонович. Личный досмотр проводился у торгового центра «Надежда», расположенного по адресу: <адрес>. Перед началом личного досмотра ФИО3 были разъяснены права и обязанности, в том числе и право пользоваться услугами переводчика. ФИО3 пояснил, что права понятны и от участия переводчика отказался, пояснив, что владеет русским языком достаточно хорошо, что бы понимать все происходящее. При этом разговаривал понятно им всем, на русском языке, хоть и с большим акцентом, в связи с чем он сделал вывод, что ФИО3 действительно владеет русским языком. Так же был приглашен в качестве понятого второй мужчина. Досмотр транспортного средства проведен с 11 часов 02 минут до 11 часов 50 минут. Перед началом досмотра транспортного средства ему и ФИО34 сотрудником полиции так же были разъяснены их права и обязанности. Далее в ходе досмотра транспортного средства в бардачке в салоне

автомобиля с левой стороны, спереди обнаружен тканевый сверток, в котором находился сверток из бумажных салфеток, с находящимися внутри 11-тью фольгированными свертками, в каждом из которых находился полимерный сверток с порошкообразным веществом внутри. Указанный тряпичный сверток с веществом сотрудником полиции упакован в полимерный пакет, который опечатан бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № УМВД России по <адрес>». По поводу изъятого, ФИО3 ничего не пояснил. Сотрудником полиции был составлен протокол досмотра транспортного средства, с которым все участвующие лица были ознакомлены. Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло. Все участвующие лица поставили в протоколе свои подписи (т.3 л.д. 24-26).

Из оглашенных в соответствии со ст. 281 ч. 2 УПК РФ показаний свидетеля ФИО34 следует, что свидетель ФИО34 дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО30 (т.3 л.д. 27-29).

Свидетель ФИО35 в судебном заседании пояснил, что подсудимый ФИО12 знаком, неприязненных отношений к нему нет. Подсудимый ФИО51 не знаком. Его (ФИО35) попросили быть понятым при личном осмотре. Точно были будни, к нему (ФИО35) пришли на работу, попросили поучаствовать. Время не помнит. Проводился осмотр на Амурской. Адрес не помнит. Время года либо весна, либо осень, точно не помнит. На Амурской располагалось административное здание, связанное с МВД. При личном досмотре принимали участие сотрудники, которые осматривали, с ним (ФИО35) был коллега по работе. Участникам при досмотре разъясняли права. Переводчик не участвовал. В ходе досмотра было изъято несколько небольших свёртков из фольги, содержимое не знает, при них их не раскрывали. Когда подсудимый начал снимать штаны, начали выпадать свертки. Подсудимый сказал, что не знает откуда свёртки. Все участвующие лица ознакомились с протоколами, замечаний не было.

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО38 перед проведением допроса ему был предъявлен протокол «личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице», составленного с его участием, от ДД.ММ.ГГГГ. Он подтверждает достоверность содержимого данного протокола и подлинность своих подписей. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 00 минут, он был приглашен сотрудником УНК УМВД России по <адрес> поучаствовать в качестве понятого при личном досмотре мужчины узбекской национальности, который представился как ФИО3ёржонович. Личный досмотр проводился в здании УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>. Перед началом личного досмотра ФИО3 были разъяснены права и обязанности, в том числе и право пользоваться услугами переводчика. ФИО3 пояснил, что права понятны и от участия переводчика отказался, пояснив, что владеет русским языком достаточно хорошо, что бы понимать все происходящее. При этом разговаривал понятно нам всем, на русском языке, хоть и с большим акцентом, в связи с чем он сделал вывод, что ФИО3 действительно владеет русским языком. Однако не смотря на отказ ФИО3 последнему был предоставлен переводчик с русского на узбекский язык, которому были разъяснены обязанности и ответственность. Так же был приглашен в качестве понятого второй мужчина (следствием установлено – ФИО36). Личный досмотр проведен с 15 часов 02 минут до 15 часов 36 минут. Перед началом личного досмотра ФИО3 ему и ФИО36 сотрудником полиции так же были разъяснены их права и обязанности. Перед началом досмотра ФИО3 был задан вопрос о наличии у того веществ, запрещенных к гражданскому обороту, а именно наркотических средств, на что ФИО3 ничего не ответил. Далее в ходе личного досмотра в штанах (под ними) надетых под джинсовые брюки на ФИО3 было обнаружено три фольгированных свертка, в каждом из которых находились полимерные сверки с запаянными концами с порошкообразным веществом бежевого цвета. Вышеуказанные свертки были изъяты сотрудником полиции и упакованы в полимерный прозрачный бесцветный пакет, который опечатан бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № УМВД России по <адрес>». По поводу изъятого, ФИО3 пояснил, что в изъятые свертки тому не принадлежат. Так же сотрудником полиции был составлен протокол личного досмотра, с которым все участвующие лица были ознакомлены, а ФИО3 протокол был переведен переводчиком на узбекский язык. Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло. Все участвующие лица поставили в протоколе свои подписи (т.2 л.д. 238-240).

После оглашения свидетель ФИО37 подтвердил оглашенные показания в полном объеме. Давление на него не оказывалось. Перепутал ФИО50 с ФИО51.

Согласно оглашенным в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО36, перед проведением допроса ему был предъявлен протокол «личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице», составленного с его участием, от ДД.ММ.ГГГГ. Он подтверждает достоверность содержимого данного протокола и подлинность своих подписей. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 00 минут, он был приглашен сотрудником УНК УМВД России по <адрес> поучаствовать в качестве понятого при личном досмотре мужчины узбекской национальности, который представился как ФИО3ёржонович. Личный досмотр проводился в здании УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>. Перед началом личного досмотра ФИО3 были разъяснены права и обязанности, в том числе и право пользоваться услугами переводчика. ФИО3 пояснил, что права понятны и от участия переводчика отказался, пояснив, что владеет русским языком достаточно хорошо, что бы понимать все происходящее. При этом разговаривал понятно нам всем, на русском языке, хоть и с большим акцентом, в связи с чем он сделал вывод, что ФИО3 действительно владеет русским языком. Однако не смотря на отказ ФИО3 последнему был предоставлен переводчик с русского на узбекский язык, которому были разъяснены обязанности и ответственность. Так же был приглашен в качестве понятого второй мужчина (следствием установлено – ФИО38). Личный досмотр проведен с 15 часов 02 минут до 15 часов 36 минут. Перед началом личного досмотра ФИО3 ему и ФИО38 сотрудником полиции так же были разъяснены их права и обязанности. Перед началом досмотра ФИО3 был задан вопрос о наличии у того веществ, запрещенных к гражданскому обороту, а именно наркотических средств, на что ФИО3 ничего не ответил. Далее в ходе личного досмотра в штанах (под ними) надетых под джинсовые брюки на ФИО3 было обнаружено три фольгированных свертка, в каждом из которых находились полимерные сверки с запаянными концами с порошкообразным веществом бежевого цвета. Вышеуказанные свертки были изъяты сотрудником полиции и упакованы в полимерный прозрачный бесцветный пакет, который опечатан бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № УМВД России по <адрес>». По поводу изъятого, ФИО3 пояснил, что в изъятые свертки тому не принадлежат. Так же сотрудником полиции был составлен протокол личного досмотра, с которым все участвующие лица были ознакомлены, а ФИО3 протокол был переведен переводчиком на узбекский язык. Замечаний и дополнений ни у кого из участвующих лиц не возникло. Все участвующие лица поставили в протоколе свои подписи (т.2 л.д. 241-243).

В соответствии с оглашенными на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО32 она проживает по адресу: <адрес>, вместе со своим сожителем ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> средства для проживания ей дает ее сожитель ФИО5 Она является потребителем наркотических средств опийной группы на протяжении более десяти лет. Ранее, до 2020 года наркотическое средство покупала путем закладок через интернет магазины. Название их она на данный момент уже не помнит, так как потом стала покупать в другом месте, о котором расскажет далее. Места и даты закладок она на данный момент не помнит, так как прошло много времени. Примерно в начале января 2020 года (точную дату она не помнит) она познакомилась с мужчиной узбекской национальности, который представлялся именем Саша (следствием установлено – ФИО3), так же тот говорил ей, что бы она называла его «Алибаба». Через кого она познакомилась с ФИО3 она уже не помнит. Помнит, что познакомилась с ФИО3 через кого-то из своих знакомых, являющихся потребителем наркотического средства «героин». Ее с ФИО3 познакомили, как с распространителем наркотического средства «героин», так как она сама является потребителем данного наркотика. Где ФИО3 проживал, она не знает. ФИО3 передвигался на автомашине «Тойота Аква» в кузове белого цвета, государственный регистрационный номер имеет цифры 772. Так же от ее знакомых ей известно, что ФИО3 занимался распространением наркотических средств совместно с мужчиной, который представлялся именем «Бек» (следствием установлено – ФИО12 Ш.Б.), так же узбекской национальности. Как ей рассказывали потребители наркотического средства «героин», ранее они покупали у ФИО2, потом как у ФИО2, так и у ФИО3, когда ФИО12 Ш.К. сам лично не мог приехать. На сколько ей известно, ФИО12 Ш.К. проживал в <адрес>. В феврале с ним там проживал и ФИО3 Где именно они проживали, ей не известно. С января 2020 года (с момента знакомства) она стала покупать «героин» у ФИО3 Покупала всегда разовую дозу, которая

стоила 2500 рублей за 0,5 грамм. Продавал ФИО3 наркотик всегда при личной встрече по предварительному звонку. В последнее время вес наркотика не соответствовал заявленной стоимости, то есть вроде бы покупаешь одну дозу, а в итоге при взвешивании там оказывается намного больше или намного меньше. Как-будто ФИО3 перестал пользоваться весами. Для продажи наркотического средства ФИО3 приезжал на вышеуказанной автомашине, она садилась в нее и там, в автомашине тот продавал ей наркотическое средство. В ходе разговоров с ФИО3 она узнала, что его основным заработком является продажа наркотических средств. И что продажей тот занимается совместно с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, во сколько именно, она не помнит, но до 11 часов, она позвонила ФИО3 с целью покупки у того наркотического средства, но при этом пояснила, что у нее при себе денег нет, и ей нужно их занять у своего знакомого (у кого именно, согласно ст. 51 Конституции РФ, говорить отказывается, так как этот человек ей близок и не знает о том, что она употребляет наркотическое средство) в районе рынка «Спортивная», в торговом центре «Надежда». Она попросила ФИО3 ее туда свозить. ФИО3 согласился. В утреннее время ДД.ММ.ГГГГ (точно время не помнит, но до 11 часов) ФИО3 приехал к ней, к дому 23 по <адрес> в <адрес> и отвез в район вышеуказанного торгового центра, припарковался между торговым центром и мебельным магазином на обочине. ФИО3, когда она зашла в автомашину пояснил, что наркотическое средство, которое тот ей продаст уже находится при нем и ей только нужно будет передать ФИО3 деньги, тогда тот ей отдаст наркотическое средство. Она пошла в торговый центр «Надежда», заняла денег и примерно через 10 минут вышла и прошла к тому месту, где припарковал свою автомашину ФИО3 Она не успела передать ФИО3 деньги, так как примерно в 11 часов к автомашине подошли сотрудники полиции, которые представились оперуполномоченными УНК УМВД России по <адрес> и предъявили служебные удостоверения ей и ФИО3 ФИО3 закрылся в автомашине и не хотел выходить. В дальнейшем, когда ФИО3 все-таки вышел, сотрудники полиции попросили ее и ФИО3 им представиться, что они и сделали. На момент разговора с сотрудником полиции, ФИО3 общался на русском языке. Уточняет, что их общение с ФИО3 так же осуществлялось на русском языке, и тот ее хорошо понимал и хорошо разговаривал на русском языке. Сотрудники полиции пояснили ФИО3, что им необходимо провести осмотр автомашины, на которой тот приехал с целью отыскания наркотических средств, и разъяснили ФИО3 права и обязанности, как участвующего лица, а так же право на переводчика. ФИО3 пояснил, что все понял и на тот момент категорически от участия переводчика отказался. Далее она не присутствовала при осмотре автомашины ФИО3 Она в период самого осмотра находилась в автомашине сотрудников полиции, и что оттуда было изъято, она не видела. В автомашине сотрудник полиции выяснил у нее обстоятельства ее встречи с ФИО3, после чего она поехала домой. В этот день ФИО40 собирался продать ей наркотическое средство «героин» за 2500 рублей – 0,5 грамм, однако не успел этого сделать, так как к ним подошли сотрудники полиции (т.3 л.д. 30-34).

Согласно оглашенным на основании ст. 281 ч. 2 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО4 она проживает совместно с мужем ФИО6 и с детьми. Она является владельцем автомашины марки «Toyota Aqua», государственный регистрационный знак № , в кузове белого цвета, 2012 года выпуска. Данный автомобиль она приобрела ДД.ММ.ГГГГ. И позже она решила сдать данный автомобиль в аренду. Выложила на Интернет-сайт «farpost.ru» объявление. В январе 2020 года она сдала данную автомашину в аренду мужчине, который предоставил документы (паспорт гражданина Узбекистана) на имя ФИО7 угли (следствием не установлен). Ими был подписан договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ. Договор составлялся без права субаренды. Оплату ФИО7 пересылал на ее банковскую карту либо раз в день, либо раз в неделю. Лично они с ним для передачи арендной платы не встречались. Договор составлен до ДД.ММ.ГГГГ. Управлял ли данной автомашиной сам ФИО7, либо передавал управление другим лицам, ей не известно. Для какой именно цели ФИО7 арендовал ее автомашину, ей не известно. О том, что в ней могли перевозить что-либо запрещенное, ей не было известно. Она сама и ее муж и дети никакого отношения к незаконному обороту наркотиков не имеют, наркотики ни она ни кто-либо из ее окружение не употребляет. О том, что из ее автомашины были изъяты наркотические средства, она узнала уже от сотрудников полиции. Так же ей разъяснено, что указанная автомашина признана вещественным доказательством по уголовному делу и ей необходимо ее хранить до вступления решения суда в законную силу. Мужчин по имени ФИО3ёржонович и ФИО2, она не знает и никогда о них не слышала (т.3 л.д. 35-38).

Согласно протоколу досмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в период с 11 часов 02 минут до 11 часов 50 минут, у <адрес> в <адрес> была досмотрена автомашина «Toyota Aqua», государственный регистрационный знак №, в ходе которого в бардачке в салоне автомобиля с левой стороны, спереди обнаружен и изъят тканевый сверток, в котором находился сверток из бумажных салфеток, с находящимися внутри 11-тью фольгированными свертками, в каждом из которых находился полимерный сверток с порошкообразным веществом внутри (т. 2 л.д. 57-60).

В соответствии с рапортом от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 02 минут до 11 часов 50 минут в ходе проведения досмотра автомашина «Toyota Aqua», государственный регистрационный знак Р 772 МР / 125 RUS, изъята смесь, содержащая наркотические средства (т. 2 л.д. 49).

Согласно протоколу личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в период с 15 часов 02 минут до 15 часов 36 минут, в помещении служебного кабинета № УНК УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, у ФИО3 в штанах (под ними) надетых под джинсовые брюки на ФИО3 было обнаружено и изъято три фольгированных свертка, в каждом из которых находились полимерные сверки с запаянными концами с порошкообразным веществом бежевого цвета (т. 2 л.д. 12-16).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в период с 11 часов 00 минут до 11 часов 50 минут, у <адрес> в <адрес> была осмотрена автомашина «Toyota Aqua», государственный регистрационный знак №. В ходе осмотра указанная автомашина была изъята, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, передана на ответственное хранение свидетелю ФИО4 (т. 3 л.д. 43-47, 48, 49-50).

Согласно заключению эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ: вещества в 11 свертках являются смесями, содержащими наркотические средства – диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин. Суммарная масса смесей (масса веществ) составляет 4,47 г. (т.2 л.д. 82-84).

Согласно заключению эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ вещества, изъятые в ходе личного досмотра гр-на ФИО3, являются смесью, содержащими наркотические средства – диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин. На момент проведения экспертизы масса изъятого вещества (смеси) составляла: 0,38, 0,35, 030 г. (т. 2 л.д. 26-29).

Согласно заключению эксперта № э от ДД.ММ.ГГГГ: Смесь, содержащая наркотические средства – диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, в трех свертках, изъятая в ходе личного досмотра ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ и смесь, содержащая наркотические средства – диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, в одиннадцати пакетах, изъятая в ходе досмотра автомашины марки «Toyota Aqua» государственный регистрационный знак № ДД.ММ.ГГГГ, могли составлять ранее единую массу между собой и имели единый источник происхождения (т.2 л.д. 134-141).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, вещества, изъятые в ходе личного досмотра ФИО3 и досмотра автомашины марки «Toyota Aqua» государственный регистрационный знак № № ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела и переданы на ответственное хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОП № УМВД России по <адрес> (т.2 л.д. 145-158, 159-161, 162-166).

Рапорт оперуполномоченного 3 отдела УНК УМВД России по <адрес> капитана полиции ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения оперативно служебной деятельности в УНК УМВД России по <адрес> поступила оперативная информация о том, что ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. проживающий по адресу: <адрес>, в первом подъезде дома, занимается сбытом наркотического средства – героин на территории <адрес>. По поступившей информации, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО3 на автомобиле марки ТОЙОТА АКВА, гос. номер № RUS будет перевозить крупную партию наркотического средства – героин, предназначенную для последующего розничного сбыта. С

целью проверки поступившей информации в районе <адрес>.03.2020г. было проведено ОРМ «Наблюдение». В результате проведенного ОРМ «Наблюдение» установлено, что примерно в 09ч. 15 мин. ФИО3 вышел из подъезда вышеуказанного дома и сел в автомобиль марки ТОЙОТА АКВА, гос.номер №. Далее он проследовал к <адрес> в <адрес>, где к нему в автомобиль подсела неизвестная женщина и они проехали к торговому центру «Надежда», расположенный по адресу: <адрес>, где были задержаны сотрудниками УНК УМВД России по <адрес> (т. 2 л.д. 118).

Рапорт оперуполномоченного 3 отдела УНК УМВД России по <адрес> капитана полиции ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в УНК УМВД России по <адрес> поступила оперативная информация (от лица пожелавшего остаться неизвестным) о том, что неустановленный гражданин Узбекистана, представляющийся именем «Саша», передвигающийся на автомобиле марки «ТОЙОТА АКВА», гос. номер № незаконно хранит и перевозит наркотические средства. В этой связи был проведен комплекс ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия), направленный на документирование преступной деятельности указанного лица. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, в ходе проведенного ОРМ «Наблюдение» около торгового центра «Надежда», расположенного по адресу: <адрес> был замечен автомобиль марки «ТОЙОТА АКВА», гос. номер № за рулем которого находилось лицо, предположительно узбекской национальности, в связи с чем было принято о задержании данного лица. Подойдя к данному гражданину, он представился сотрудником полиции и предъявил служебное удостоверение, после чего он попросил данного гражданина представиться и предъявить документы, а также задал вопрос о наличии при себе либо в автомобиле запрещенных в гражданском обороте на территории РФ предметов и веществ (оружия, боеприпасов, наркотических средств). Данный гражданин представился и позже предъявил паспорт гражданина <адрес> на имя ФИО3ёржоновича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., растерялся и пояснил, что ничего запрещенного не имеет. Было приято решение о досмотре транспортного средства, а именно автомобиля марки «ТОЙОТА АКВА», гос. номер №. В ходе досмотра данного автомобиля, в бардачке был обнаружен и изъят тряпичный сверток, в котором находилась бумажная салфетка с веществом внутри. Далее, ФИО3 было разъяснено, что он подозревается в незаконном хранении наркотических средств, в связи с чем было принято решение о доставлении ФИО3 в административное здание УНК УМВД России по <адрес> (служебный кабинет №, <адрес>) для проведения его личного досмотра. Перед началом проведения личного досмотра ФИО3 ему был задан вопрос о наличии при себе запрещенных в гражданском обороте на территории РФ предметов и веществ (оружия, боеприпасов, наркотических средств), на что последний ответил отказом. Также понятым были разъяснены их обязанности и права, согласно ст. 25.7 КоАП РФ, а гражданину ФИО3 разъяснена ст. 51 Конституции РФ. В ходе проведения личного досмотра ФИО3, в его штанах, надетых под джинсы, были обнаружены и изъяты 3 (три) фольгированных свертка с наркотическим средством смесью, содержащей наркотические средства – диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, массой 0,38 гр., 0,35 гр. и 0,30 гр. соответственно (т. 2 л.д. 3-4).

Рапорт старшего оперативного дежурного дежурной части УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 16-55 в дежурную часть УМВД России по <адрес> поступило сообщение от оперуполномоченного УМВД России по <адрес> ФИО31 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 16-00 в <адрес>, у гражданина ФИО3 изъято три свертка, предположительно с наркотическим веществом (т. 2 л.д. 7).

Кроме того, вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 ч. 1 УК РФ, а также вина ФИО2 и ФИО3 в совершении преступлений, предусмотренных ст. 228.1 ч. 3 п. «а,б» и ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ подтверждается показаниями свидетелей ФИО41, ФИО24, протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, протоколами осмотра предметов, а вина ФИО2 и ФИО3 в совершении преступлений, предусмотренных ст. 228.1 ч. 3 п. «а,б» и ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ также подтверждается показаниями свидетеля ФИО33

Из показаний свидетеля ФИО33, данных в судебном заседании, следует, что он работает оперуполномоченным в управлении за оборотом наркотиков УМВД России. Ему знаком подсудимый ФИО51, в связи со службой. В начале марта 2020 года в районе <адрес>,

рядом с ТЦ Надежда, сотрудниками ОНК был задержан ФИО51, который на Фадеева приехал на машине. Ему (ФИО42) было известно, что подсудимый занимался сбытом наркотических средств. В его задержании участвовал также сотрудник Медведкин. Задержание проводилось в дневное время. При личном досмотре ФИО51 были изъяты свёртки с веществом, два или три свертка. Личный досмотр проводился в управлении ОНК. Он (ФИО42) участвовал в проведении личного досмотра подсудимого. Где при личном досмотре были обнаружены наркотические средства он не помнит. Досмотр проходил в кабинете. В ходе осмотра транспортного средства были обнаружены и изъяты наркотические средства. Кроме того, он (ФИО33) получал явку с повинной от ФИО51. Явку с повинной подсудимый дал добровольно, физическое, психологическое давление на него не оказывалось. Явку давал собственноручно, писал на русском языке. При составлении явки с повинной участвовал защитник и переводчик.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО41, оглашенными в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, по адресу: <адрес>, она проживает с лета 2019 года совместно с ФИО43 Данная квартира принадлежит ФИО43 Знает ФИО2 с лета 2019, является ей просто знакомыми. Познакомились через общую знакомую (следствием не установлена), которая является потребителем наркотического средства «героин». Она ранее так же употребляла данный наркотик. Знакомая познакомила ее с ФИО2, так как сама покупала у ФИО2 «героин». После их знакомства, она приобретала у ФИО2 наркотическое средство «героин», примерно раз в неделю. Цена была различная – от 1500 рублей до 2500 рублей, в зависимости от веса. 2500 рублей за 0,5 грамм. Так же она часто приобретала и у ФИО3, который представлялся именем «Саша». ФИО3 она узнала уже позже, в 2020 году. Как она поняла, ФИО3 и ФИО12 Ш.К. продавали наркотик «героин» совместно, так как когда не мог продать ФИО12 Ш.К., то продавал ФИО3 Так же уточняет, что ФИО12 Ш.К. всем представлялся именем «Бек». В начале февраля 2020 г. сказал ей, что собирается уезжать в Узбекистан и ему негде жить. ФИО12 Ш.К. попросил ее и ФИО43 пустить к себе пожить. Она согласилась и сказала, что ему необходимо будет оплачивать счета за свет. Так же ФИО12 Ш.К., как плату за жилье, иногда давал ей наркотическое средство «героин». ФИО12 Ш.К. приехал к ней вместе с ФИО3 На тот момент они ездили на автомашине «Toyota Aqua», в кузове белого цвета (государственный регистрационный знак она не знает). Хранили ли ФИО3 и ФИО12 Ш.К. наркотические средства у нее дома, она не видела. Когда ей нужен был наркотик, она говорила ФИО2 и ФИО3 и кто-нибудь из них ей продавал. Но последний месяц на распространении наркотических средств был ФИО3 Свои личные вещи ФИО3 и ФИО12 Ш.К. в феврале 2020 года хранили у нее дома. ФИО3 и ФИО12 Ш.К. проживали у нее в квартире до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО43 наркотические средства не употребляет и о том, что она покупала наркотические средства у ФИО2 и ФИО3, как и то, что те ими торговали, не знал (т.2 л.д. 191-194).

Свидетель ФИО24 в судебном заседании пояснила, что подсудимые знакомы оба, Александр и Бек. Знакома с ними с 2020 года. Бек проживал на Третьей рабочей. У Бека была белая машина. Александр и Бек были таксистами и она пользовалась их услугами. Отношения с ними хорошие, неприязни нет. Наркотические средства у них не приобретала и не знает, приобретали ли ее знакомые у них наркотики.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО24, следует, что она является потребителем наркотических средств синтетической и опийной группы на протяжении более десяти лет. Периодически наркотическое средство покупает путем закладок через интернет магазины. Так же она знакома с мужчиной, который представляется именем «Бек» (следствием установлено – ФИО12 Ш.К.) с лета 2019 года. Так же ФИО12 Ш.К. как-то в разговоре говорил мне свои полные данные, но она их не запомнила. Запомнила только, что ФИО2 зовут ФИО10. С ФИО2 она познакомилась через одну свою знакомую, полных анкетных данных которой она не знает, и как зовут, не помнит. Знакомая являлась потребителем наркотических средств и познакомила ее с ФИО2, пояснив, что у того так же можно приобретать наркотическое средство «героин», так как знакомая сама у ФИО2 приобретала данное наркотическое средство. С лета 2019 года ФИО12 Ш.К. периодически давал ей наркотическое средство «героин». Каждый раз при личной встрече. Но ей известно, что ФИО12 Ш.К. продавал данное наркотическое средство людям из числа ее знакомых, употребляющих указанное наркотическое средство, данные которых она

затрудняется на данный момент назвать. Продавал ФИО12 Ш.К. наркотик при личной встрече по предварительному звонку. Она наркотик приобретала за деньги в другом месте, где его качество ей нравилось больше. У ФИО2 она брала наркотик, когда не могла купить там, где обычно покупала. Доза «героина» в 0,50 грамм стоила у ФИО2 около 2500 рублей. Цены варьировались от 2500 до 4000 рублей, в зависимости от веса. Но в последнее время вес наркотика не соответствовал заявленной стоимости, то есть вроде бы покупаешь одну дозу, а в итоге при взвешивании там оказывается намного больше или намного меньше. Как-будто ФИО12 Ш.К. перестал пользоваться весами. В феврале 2020 года вместе с ФИО2 стал появляться мужчина, который представлялся именем «Саша». ФИО12 Ш.К. сказал ей, что он и Саша братья. Как на самом деле зовут Сашу, она узнала, когда тот перевел ей на карту деньги в сумме 100 рублей, так как она попросила его об этом. И в он лайн переводе высветились его данные: ФИО9ёржонович Р. Как он пояснил, и подтвердил документально, что это его данные и фамилия его – ФИО51. ФИО12 Ш.К. и ФИО3 вместе приезжали на автомашине «Тойта Аква» в кузове белого цвета. Из данной автомашины осуществлялась продажа наркотического средства. Она иногда просила ФИО3 подвезти ее и тот выполнял ее просьбу, попутно заезжая по своим делам. Она знает, что ФИО3 так же как и ФИО12 Ш.К. осуществлял распространение наркотических средств и делали они это вместе. В последнее время продавал вместо ФИО2 – ФИО3 Но так как она так же употребляла и наркотическое средство «скорость», то не очень часто пользовалась услугами ФИО2 по покупке у того наркотика «героин». ФИО3 на тот момент пользовался абонентским номером 89513741314. У ФИО3 она лично наркотическое средство не покупала. Где проживал ФИО3, она не знает. Но ей известно, что ФИО12 Ш.К. осенью 2019, точно месяц она не помнит, проживал в <адрес> по пр-ту Красного Знамени в <адрес>. Помнит, так как один раз так получилось, что ей пришлось прийти туда вместе с ФИО2 На данный момент подъезд и номер квартиры она не помнит. Круг людей, которым ФИО12 Ш.К. и ФИО3 продавали наркотическое средство «героин», она назвать не может, так как из полные анкетные данные их не знает, но с некоторыми из них периодически общалась и знает, что наркотическое средство «героин» они покупали у ФИО2 и ФИО3 Сомнений у нее в этом не возникало, так как у ФИО2 сама периодически брала наркотическое средство «героин» и периодически ездила с ФИО3, когда тот ехал сбывать наркотическое средство (каждый раз при этом ФИО3 ее брал с собой по пути, так как она просила последнего ее подвезти (т.3 л.д. 4-7), (т.3. л.д. 7-11).

После оглашения показаний свидетель оглашенные показания не подтвердила, поскольку понятых при не было, поставила подпись под фотографией без текста, поскольку следователь сообщила, что это не для протокола.

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО24 с уверенностью опознала ФИО2, как мужчину, который представлялся именем «Бек», а потом как ФИО10, который периодически с лета 2019 года сбывал ей при личной встрече наркотическое средство «героин», а так же продавал данное наркотическое средство ее знакомым (т.3 л.д. 8-11).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей осмотрены доставленные объекты – при просмотре файлов на дисках среди прочих файлов обнаружен снимок экрана смартфона с изображением чата мессенджера вот сап. На снимке экрана имеется часть сообщения от абонентского номера +79147784009 «Бек давай Шаха попросим сгонять…» датировано ДД.ММ.ГГГГ. Также обнаружен снимок экрана чата вот сап с тем же абонентским номером: «Я с Нейбута поеду на Столетие. Владелец смартфона: «Давай там встретимся». +79147784009 – «Я еду уже», «Бек, я же сказала», «Я и так устала», «На 8» (т. 3 л.д. 119-141).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей осмотрены доставленные объекты – при просмотре переписки с абонентским номером 89510090819 обнаружены голосовые сообщения на узбекском языке, которые переводятся переводчиком. Одно из сообщений от ФИО2 адресовано ФИО3: «В долг никому не давай. Подойдешь, он (она даст тебе 100 долларов.Отдельно 1200 ему (ей) в руки дашь. Если скажет 1300 … все равно 1200. Ты его (ее) внимание отвлеки и дай ему (ей) 1200. Самую маленькую выбери и дай. Когда доедешь, скажи мне…ФИО12 Ш.К. Ш.К.: «Есть 13. Сказал, что только у тебя есть. Расчет возьми (т. 3 л.д. 142-170).

В судебном заседании исследовано заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 1.2. ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, во время совершения инкриминируемых ему деяний каким-либо психическим расстройством, которое делало его неспособным в тот период осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими, не страдал. В юридически значимый период у ФИО2 не было признаков временного психического расстройства, которое могло бы лишать его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, его действия носили последовательный, целенаправленный характер. ФИО12 Ш.К. во время совершения инкриминируемых ему деяний мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в том числе и в полной мере. 3. ФИО12 Ш.К. ко времени производства по делу способен понимать характер и значение судопроизводства и своего процессуального положения, к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей. 4. В настоящее время ФИО12 Ш.К. признаков какого-либо психического расстройства не обнаруживает, он может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. 5.6. В применении к принудительных мер медицинского характера ФИО12 Ш.К. не нуждается. 7. ФИО12 Ш.К. не обнаруживает психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению права на защиту. 8. ФИО12 Ш.К. наркоманией не страдает. 9. ФИО12 Ш.К. в лечении и медико-социальной реабилитации по поводу наркомании не нуждается (т.4 л.д. 8-10).

Стороной обвинения в качестве доказательств вину подсудимых представлены протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> в <адрес>, в ходе которого изъяты смартфоны марок «Дексп», «Хонор», «Хуавей», «Мейжу» (т. 3 л.д. 86-89); протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый ФИО12 Ш.К. выдал смартфон марки «Хонор» (т. 3 л.д. 93-95); заключение эксперта № , из которого следует, что исследовать память мобильных телефонов «Дексп», «Хонор», «Хуавей», «Мейжу» не представилось возможным (т. 3 л.д. 104-109). Однако данные доказательства не подтверждают и не опровергают предъявленное подсудимым обвинение, а потому судом не оцениваются.

Оценивая показания подсудимого ФИО2, суд принимает во внимание, что ФИО12 Ш.К. в указанных показаниях не отрицает общение с ФИО3, их совместное проживание, пользование одним автомобилем, наличие дружеских отношений между ними, а также не отрицает знакомство со свидетелями ФИО41 и ФИО24

Сопоставляя показания подсудимого ФИО2, данные им в ходе судебного заседания в остальной части, с совокупностью исследованных доказательств, суд находит их надуманными, опровергнутыми, оценивает критически и расценивает, как желание смягчить ответственность за совершенные преступления и способ защиты от предъявленного обвинения.

Оценивая противоречия в показаниях ФИО3, суд полагает более достоверными и берет за основу показания об обстоятельствах совершенных деяний, данные им в ходе предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого. Указанные показания подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании письменных материалов дела и показаниями свидетелей

Согласно протоколам ФИО3 допрошен с участием защитника и переводчика, ему разъяснялись процессуальные права, положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, замечания и заявления от участвующих лиц по поводу допросов не поступали, о чем имеются соответствующие подписи в протоколах. Допросы в присутствии защитника и переводчика исключают применение к нему недозволенных методов ведения следствия.

При указанных обстоятельствах, суд не ставит под сомнение сообщенные ФИО3 обстоятельства совершенного им преступления, изложенные в протоколах допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого, а потому суд не находит оснований для признания этих показаний и протоколов следственных действий недостоверными и недопустимыми.

Суду не представлено и судом не установлено объективных данных, которые бы свидетельствовали о применении недозволенных методов ведения предварительного следствия, о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов, о применении физического или психического насилия к подсудимым при проведении следственных действий, а также доказательств тому, что кто-либо оказывал на них давление.

Суду не представлено и судом не установлено доказательств тому, что действия сотрудников правоохранительных органов в установленном законом порядке признаны незаконными и нарушающими конституционные права ФИО2 и ФИО3

Кроме того, доводы о применении к подсудимым любого вида насилия в ходе предварительного расследования проверены в судебном заседании и подтверждения не нашли, что объективно подтверждается исследованной в судебном заседании информацией из ФКУ СИЗО-1ГУФСИН России по <адрес> и ИВС УМВД России по <адрес>, оснований не доверять которой у суда не имеется, о том, что в момент поступления, содержания и убытия из ИВС в СИЗО-1 ФИО12 Ш.К. и ФИО3 жалоб на состояние здоровья не заявляли, за медицинской помощью не обращались, телесных повреждений не имели, о чем имеются собственноручные подписи в журнале осмотра.

Доводы стороны защиты о неполном и необъективном расследовании уголовного дела, с нарушением уголовно-процессуального законодательства, суд расценивает несостоятельными и не основанными на исследованной в судебном заседании совокупности доказательств.

Каких-либо нарушений УПК РФ, в том числе связанных с нарушением прав подсудимых на защиту органами следствия при производстве предварительного расследования допущено не было, дело расследовано всесторонне, полно и объективно. При этом какие-либо объективные данные, свидетельствующие о том, что уголовное дело возбуждено при отсутствии достаточных оснований, о том, что также без достаточных данных были задержаны подсудимые, судом не установлены.

Суд находит все следственные действия проведенными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Нарушений уголовно процессуального закона при проведении следственных действий суд не усматривает и не находит оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания результатов следственных действий и письменных доказательств, представленных стороной государственного обвинения и имеющихся в материалах дела, недопустимыми.

Суд не находит оснований не доверять показаниям свидетелей, поскольку они предупреждались об уголовной ответственности за дачу ложных показаний; не имеют личных неприязненных отношений с подсудимыми, не имеют иной личной заинтересованности в исходе дела; давали четкие, ясные, согласующиеся между собой показания. Оснований, по которым свидетели желали бы оговорить подсудимых, стороной защиты не приведено и судом не установлено.

Оценивая противоречия в показаниях свидетелей – гражданина «Х», ФИО31 и ФИО38, суд полагает более достоверными показания свидетелей, данные в ходе предварительного следствия, поскольку они согласуются с показаниями других свидетелей и оглашенными показаниями подсудимого ФИО3, а противоречия объясняются прошествием времени.

Оценивая противоречия в показаниях свидетеля ФИО24, суд критически относится к показаниям свидетеля, данным в судебном заседании в виду наличия дружеских отношений с подсудимыми, а потому расценивает их как способ защиты подсудимых от обвинения, в этой связи полагает достоверными показания указанного свидетеля, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, поскольку указанные показания согласуются с показаниями иных свидетелей и письменными материалами уголовного дела.

У суда не имеется оснований ставить под сомнение показания свидетелей, анкетные данные которых сохранены в тайне, поскольку они полностью согласуются с показаниями свидетелей и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Нарушений следователем норм УПК РФ при неприведении данных о личности свидетелей и сохранении в тайне сведений о лице судом не усмотрено.

Допрос свидетелей под псевдонимом – гражданин «Х» проведен в судебном заседании в порядке ч. 5 ст. 278 УПК РФ в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетелей другими участниками судебного разбирательства и присутствующими лицами, в связи с отказом данных свидетелей от оглашения подлинных данных о личности с целью обеспечения безопасности, а потому доводы стороны защиты о том, что желание гражданина «Х» сохранить свои анкетные данные представляют собой заинтересованность в исходе дела являются надуманными. В связи с изложенным доводы о том, что гражданином под псевдонимом «Х» может быть любой заинтересованный человек судом не принимаются во внимание. Оснований для раскрытия подлинных сведений об указанных лицах судом не усмотрено.

Суд полагает, что время и место совершения преступлений органами предварительного расследования установлены правильно и объективно подтверждены как показаниями свидетелей, так и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Проведенные ОРМ подтверждены письменными доказательствами по их проведению. Нарушений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» суд не усматривает и не находит оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания указанных доказательств недопустимыми.

Нарушений требований УПК РФ по участию лиц, привлеченных на добровольной основе, судом не установлено, а потому оснований считать использование результатов ОРМ недопустимым доказательством у суда не имеется.

Оснований полагать, что инкриминируемые в вину Камолдинову Ш.К. и Режавалиеву Ш.Б. деяния являются результатом провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов, в отсутствие которой они не были бы совершены, у суда не имеется.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий судом оцениваются в совокупности с иными доказательствами по делу и кладутся в основу приговора, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у Камолдинова Ш.К. и Режавалиева Ш.Б. умысла на незаконный оборот наркотических средств, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении ими всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправных деяний.

Оценивая оглашенные показания подсудимого Режавалиева Ш.Б. и показания свидетелей в совокупности с доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия, суд полагает умысел Режавалиева Ш.Б. и Камолдинова Ш.К. на сбыт наркотических средств установленным.

Показания свидетеля ФИО24, из которых следует, что она и ее знакомые у ФИО2 приобретали наркотическое средство «героин». Продавал ФИО12 Ш.К. наркотик при личной встрече по предварительному звонку. Доза «героина» в 0,50 грамм стоила у ФИО2 около 2500 рублей. Цены варьировались от 2500 до 4000 рублей, в зависимости от веса. В феврале 2020 года вместе с ФИО2 стал появляться ФИО51. И она знает, что ФИО3 так же как и ФИО12 Ш.К. осуществлял распространение наркотических средств и делали они это вместе; показания свидетеля ФИО41, согласно которым она покупала у ФИО2 «героин» примерно раз в неделю. Цена была различная – от 1500 рублей до 2500 рублей, в зависимости от веса. 2500 рублей за 0,5 грамм. Так же она часто приобретала и у ФИО3 ФИО3 и ФИО12 Ш.К.

продавали наркотик «героин» совместно, так как когда не мог продать ФИО12 Ш.К., то продавал ФИО3; показания свидетеля ФИО32, в соответствии с которыми ей известно, что ФИО3 занимался распространением наркотических средств совместно с ФИО39, у которых ее знакомые покупали «героин». С января 2020 года она сама стала покупать «героин» у ФИО3 Покупала всегда разовую дозу, которая стоила 2500 рублей за 0,5 грамм. Продавал ФИО3 наркотик всегда при личной встрече по предварительному звонку. В ходе разговоров с ФИО3 она узнала, что его основным заработком является продажа наркотических средств. И что продажей тот занимается совместно с ФИО2, оглашенные показания подсудимого ФИО3, письменные материалы дела и те факты, которые были выявлены в результате оперативно-розыскных мероприятий, свидетельствуют о том, что наркотики ФИО12 Ш.К. и ФИО3 сбывали.

Из показаний подсудимых следует, что потребителями наркотических средств они не являются, что также подтверждается заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Камолдинова Ш.К., оснований не доверять показаниям в указанной части у суда не имеется, что также исключает хранение наркотических средств для личного потребления и свидетельствует о направленности умысла подсудимых на сбыт наркотических средств.

О направленности умысла подсудимых на сбыт наркотических средств также свидетельствует и количество изъятых в ходе досмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ свертков с порошкообразным веществом внутри, а также их упаковка (фольгированные свертки, внутри которых полимерные свертки с запаянными концами).

Квалифицирующий признак «в значительном размере» по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ нашел свое подтверждение в судебном заседании исследованным заключением эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № и «Перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ нашел свое подтверждение в судебном заседании исследованным заключениями эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № и «Перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ.

Оценивая результаты проведенных по делу ОРМ, в совокупности с доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия, суд пришел к убеждению, что подсудимые Камолдинов Ш.К. и Режавалиев Ш.Б. принимали совместное участие в выполнении объективной стороны преступлений ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, о совместных действиях договорились до их совершения, распределили роли, а потому суд полагает квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» по преступлениям от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ установленным.

Доводы подсудимых об отсутствии доказательств их вины и причастности к инкриминируемым деяниям, утверждение подсудимых о том, что они не знали, что участвуют в сбыте наркотических средств и умысла на это они не имели, суд расценивает несостоятельными и не основанными на исследованной в судебном заседании совокупности доказательств, а потому судом оцениваются критически и расцениваются как избранный ими способ защиты от ответственности.

Суд соглашается с выводами предварительного следствия о том, что довести свой преступный умысел до конца ФИО12 Ш.К. и ФИО3 не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как неправомерные действия подсудимых были обнаружены и пресечены сотрудниками полиции, а потому в их действиях от ДД.ММ.ГГГГ усматривается неоконченный состав преступления.

Суд считает, что заключения экспертов, исследованные в судебном заседании, полные, оснований сомневаться в обоснованности отраженных в них выводов или наличия в них противоречий у суда не имеется.

Нарушений требований уголовно-процессуального закона суд при проведении экспертиз не усматривает и не находит оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания данных доказательств недопустимыми.

Непроведение по делу каких-либо иных экспертиз не является свидетельством невиновности подсудимых, ходатайств о назначения судебных экспертиз, в том числе о назначении судебно-психиатрической экспертизы в отношении свидетелей стороной защиты в судебном заседании не заявлено.

Досмотр транспортного средства и личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице от ДД.ММ.ГГГГ проведены и протоколы составлены в соответствии с требованиями закона, в том числе ст. 27.9, 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, порядок проведения соблюден, досмотр и изъятие проведены уполномоченным должностным лицом, в присутствии понятых, с разъяснением процессуальных прав. Порядок проведения и последовательность действий в указанных протоколах отражены, об изъятии веществ сделана соответствующая надпись в протоколе. При досмотре транспортного средства, а также при личном досмотре ФИО3 отказался от переводчика, о чем имеется соответствующая подпись. Вынесение отдельного постановления о назначении переводчика нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрено. При личном досмотре ФИО3, не смотря на отказ ФИО3 от переводчика, последний присутствовал. Замечаний от ФИО3 по выполненному переводу, а также отводов переводчику заявлено не было, о чем отсутствуют заявления и замечания в протоколах При указанных обстоятельствах доводы стороны защиты о проведении досмотра транспортного средства и личного досмотра с нарушением закона не состоятельны.

Доводы стороны защиты о том, что подсудимый ФИО44, находясь за рулем автомобиля и получив от гражданки денежные средства, наркотики ей не передавал, а деньги являлись возвратом долга, а также доводы о том, что на видео запечатлены ни подсудимые опровергаются исследованной в судебном заседании совокупностью доказательств, в том числе просмотренными в судебном заседании видеозаписями с результатами оперативно-розыскных мероприятий, а также протоколами осмотров этих записей с участием свидетелей – граждан «Х», а в отношении ФИО2 – протоколом осмотра видеозаписи с участием свидетеля ФИО24

Таким образом, исследованная судом совокупность приведенных доказательств, согласующихся между собой и признанных судом достоверными, позволяют суду сделать вывод о том, что вина подсудимых ФИО2 и ФИО3 в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, доказана и нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Суд соглашается с предложенной юридической оценкой действий подсудимых ФИО2 и ФИО3, квалифицирует действия ФИО2, совершенные:

ДД.ММ.ГГГГ по ст. 228.1 ч. 1 УК РФ – как незаконный сбыт наркотических средств;

квалифицирует действия ФИО2 и ФИО3, каждого в отдельности, совершенные:

ДД.ММ.ГГГГ по п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере;

ДД.ММ.ГГГГ по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – как покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному

сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Представленный государственным обвинителем в судебном заседании протокол явки ФИО3 с повинной подлежит исключению из числа доказательств виновности подсудимого, поскольку указанная явка в судебном заседании подсудимым не подтверждена. При этом протокол явки с повинной не исключается как обстоятельство, смягчающее наказание ФИО3 по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ.

Оснований для возвращения уголовного дела прокурору, иной квалификации действий подсудимых судом не усмотрено.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер совершенного каждого преступления, степень их общественной опасности, личность каждого из подсудимых.

ФИО2 совершено преступление, относящееся в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории тяжких преступлений, а также ФИО2 и ФИО3 совершены 2 преступления, одно из которых неоконченное, относящиеся в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории особо тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступлений судом не усмотрено с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

ФИО12 Ш.К. впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет семью, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, характеризуется сходом граждан «Бархаёт» положительно, по месту содержания в СИЗО – удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО2 по каждому деянию на основании ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК - оказание помощи родственникам, наличие заболеваний и состояние его здоровья, наличие заболеваний и состояние здоровья родственников.

ФИО3 впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет семью, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, характеризуется сходом граждан «Ойбек» положительно, по месту содержания в СИЗО – удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО3 на основании ч. 1 ст. 61 УК РФ по каждому деянию суд признает наличие малолетних детей, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК - оказание помощи родственникам, наличие заболеваний и состояние его здоровья, наличие заболеваний и состояние здоровья родственников.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО3 на основании ч. 1 ст. 61 УК РФ, по деянию от ДД.ММ.ГГГГ суд признает явку с повинной, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления.

О наличии тяжелых хронических заболеваний либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, об иных характеризующих данных о своей личности, подсудимые не сообщили.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым ФИО2 и ФИО3 в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не усмотрено.

Учитывая изложенное, в целях восстановления социальной справедливости суд не усматривает оснований для применения ст. 73 УК РФ, и приходит к выводу, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания будет наказание, связанное с реальной изоляцией от общества, а потому полагает необходимым назначить каждому из подсудимых наказание, связанное с реальным лишением свободы.

С учетом материального положения подсудимых, наличия на иждивении детей и оказания помощи родственникам суд находит возможным дополнительные наказания в виде

ограничения свободы, а также штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью ФИО2 и ФИО3 не применять.

Исключительных обстоятельств для назначения наказания с учетом требований ст. 64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, оснований для освобождения от наказания или от уголовной ответственности судом не установлено.

При назначении каждому подсудимому наказания за неоконченное преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ, суд применяет правила ст. 66 ч. 3 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому ФИО3 за преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ, суд руководствуется правилами назначения наказания, предусмотренными ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При определении наказания каждому подсудимому по совокупности преступлений суд руководствуется правилами частичного сложения наказаний, предусмотренными ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Суд полагает, что назначаемое подсудимым наказание соразмерно содеянному, позволит обеспечить достижение целей исправления осужденных, предупреждения совершения ими новых преступлений.

В соответствии с требованиями п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишение свободы каждому из подсудимых следует назначить в исправительной колонии строгого режима.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

В связи с материальным положением подсудимых суд полагает необходимым освободить их полностью от уплаты процессуальных издержек.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

признать Камолдинова ФИО54 виновным в совершении ДД.ММ.ГГГГ преступления, предусмотренного ст. 228.1 ч. 1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет.

Признать Камолдинова ФИО55 виновным в совершении ДД.ММ.ГГГГ преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 (десять) лет.

Признать Камолдинова ФИО56 виновным в совершении 02.03.2020 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 (двенадцать) лет.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Камолдинову ФИО57 наказание в виде лишения свободы на срок – 15 (пятнадцать) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Признать Режавалиева ФИО58 виновным в совершении ДД.ММ.ГГГГ преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет.

Признать Режавалиева ФИО59 виновным в совершении ДД.ММ.ГГГГ преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 (десять) лет

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Режавалиеву ФИО60 наказание в виде лишения свободы на срок – 12 (двенадцать) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания Камолдинову Ш.К. и Режавалиеву Ш.Б. (каждому отдельно) исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

В срок отбывания наказания Камолдинову ФИО61 зачесть время его задержания и содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день нахождения под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима с учетом ст. 72 УК РФ.

В срок отбывания наказания Режавалиеву ФИО62 зачесть время его задержания и содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день нахождения под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима с учетом ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения Камолдинову Ш.К. и Режавалиеву Ш.Б. (каждому отдельно) в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу с содержанием ИХ в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по <адрес>.

Камолдинова Ш.К. и Режавалиева Ш.Б. освободить полностью от уплаты процессуальных издержек.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: - смесь, содержащую наркотические средства – диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, находящуюся передана в камеру хранения вещественных доказательств отдела полиции № УМВД России по <адрес> – уничтожить; автомашину марки «Toyota Aqua», государственный регистрационный знак №, переданную на ответственное хранение свидетелю ФИО4 – оставить свидетелю ФИО4; компакт-диск CMDR47G-CFMWM03-0002 6424, с файлом под названием «MPEG0003» и компакт-диск s/n №, с файлом под названием «Видео» - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Ленинский районный суд г. Владивостока в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденными – в тот же срок, со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.А. Верхотурова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».